



PARTNERS *of the* AMERICAS

Connect • Serve • Change Lives



PARTNERS *of the* AMERICAS

Connect • Serve • Change Lives

POLITIQUE D'ACHAT

En vigueur : 1er septembre 2023

Table des matières

Glossaire.....	5
1. Objet.....	6
1.1 Définition des postes.....	8
2. Gestion des marchés publics.....	8
2.1 Gestion globale.....	8
2.2 Gestion de la conservation des dossiers et documentation.....	9
2.3 Gestion des problèmes liés à la passation des marchés.....	9
2.4 Gestion des critères de sélection.....	9
2.5 Gestion du budget.....	10
2.6 Audits internes.....	10
2.7 Gestion des stocks.....	10
3. Code de conduite éthique.....	10
3.1 Contrôles et équilibres.....	10
3.2 Confidentialité.....	10
3.3 Conflit d'intérêts.....	11
3.3.1 Déclaration de conflit d'intérêts.....	13
3.4 Gratifications des fournisseurs.....	13
3.5 Concurrence libre et ouverte.....	14
3.6 Fractionnement des marchés publics.....	14
3.7 Marque.....	14
4. Marchés publics potentiellement corrompus.....	15
4.1 Signalement des marchés publics potentiellement corrompus.....	15
5. Processus de passation de marchés.....	16
5.1 Première étape : rédaction des spécifications et du cahier des charges.....	16
5.2 Deuxième étape : formulaire de demande d'achat.....	18
5.3 Troisième étape : Déterminer la procédure d'approbation.....	19
5.4 Quatrième étape : L'étude de marché.....	20
5.5 Cinquième étape : Publication de l'appel d'offres/de la demande de propositions.....	21
5.5.1 Appel d'offres restreint aux soumissionnaires.....	22
5.6 Sixième étape : La publicité.....	22
5.7 Septième étape : Soumission des offres/propositions écrites.....	23

5.8 Huitième étape : Analyse des coûts et des prix et mémo de négociation	25
5.9 Neuvième étape : Comité d'évaluation	27
5.10 Dixième étape : Matrice d'évaluation	30
5.11 Onzième étape : Mémo sur la sélection des sources.....	30
5.12 Douzième étape : Vérification de la conformité.....	32
5.12.1 Identifiant unique de l'entité	32
5.13 Treizième étape : Contrat formel et page de garde	32
5.13.1 Attributions de montants fixes.....	33
5.14 Étape 14 : Formulaire de demande de paiement.....	33
5.15 Quinzième étape : Attestation de réception des biens ou des services	34
6. Méthodes de sélection des sources	35
6.1 Simplifié	36
6.2 Prix le plus bas techniquement acceptable	36
6.3 Arbitrage (meilleur rapport qualité-prix).....	37
6.4 Source unique	37
7. Types et méthodes de passation des marchés.....	37
7.1 Micro-achat.....	39
7.1.1 Processus de micro-achat et liste de contrôle	40
7.2 Petits achats	41
7.2.1 Processus d'achat de petites quantités et liste de contrôle	42
7.3 Propositions concurrentielles.....	44
7.3.1 Processus et liste de contrôle des propositions compétitives.....	50
7.4 Propositions non compétitives - Justification d'une source unique.....	53
7.4.1 Processus et liste de contrôle pour les propositions non compétitives	55
7.5 Documentation relative aux marchés publics	56
8. Circonstances particulières.....	57
8.1 Utilisation d'une autre méthode de passation de marchés.....	57
8.2 Protestation du soumissionnaire	57
8.3 Soumissionnaires analphabètes	58
8.4 Les soumissionnaires récalcitrants.....	58
8.5 Offres non retenues.....	58
8.6 Liste des fournisseurs préqualifiés approuvés	58

8.6.1 Gestion de la liste des fournisseurs préqualifiés approuvés.....	59
8.7 Accord général d'achat.....	60
8.7.1 Établissement d'un contrat d'achat global.....	61
8.7.2 Modification ou remise en concurrence d'un accord d'achat global	63
8.7.3 Utilisation d'un contrat d'achat global	63
8.8 Approbation préalable des sous-contrats ou des contrats de sous-traitance	64
8.9 Pays interdits.....	64
8.10 Produits ou services non éligibles.....	65
8.11 Produits de base soumis à restrictions (USAID).....	66
8.11.1 Source, origine et nationalité	68
8.12 Codes géographiques (USAID)	70
9. Plan annuel de passation de marchés.....	70
9.1 Suivi des marchés publics.....	71
10. Gestion des stocks	72
10.1 Marque et marquage	73
10.2 Rapport d'inventaire annuel	73
10.3 Disposition des stocks.....	73
11. Structure des dossiers pour les marchés publics.....	74

Glossaire

ADS	Système de directives automatisées
	Plan annuel d'approvisionnement de l'APPA
AO	Antenteur d'accord
AOR	Représentant du responsable de l'accord
BPA	Accord d'achat de couvertures
DIRECTEUR FINANCIER	Directeur financier
	Agent contractuel
COP	Chef de partie
	CORReprésentant des agents contractuels
DCOP	Député chef de parti
FAR	Règlement fédéral d'acquisition
FO	Bureau local
HO	Ministère de l'intérieur
LOE	Le niveau d'effort
LPTA	Prix le plus bas techniquement acceptable
OFAC	Office of Foreign Assets Control (Bureau de contrôle des avoirs étrangers)
	PDPDirecteur de programme (sur le terrain)
	POP Ordre d'achat
POA	Partenaires des Amériques
PRFP	Formulaire de demande d'achat
RFAR	Request For Applications (appel à candidatures)
RFPR	Request For Proposals (demande de propositions)
RFQ	Demande de devis
Mémo de sélection des sources SSM	
	UEIUnique Entity Identifier (Identificateur d'entité unique)
USAID	Agence des États-Unis pour le développement international
	USDDépartement de l'agriculture des États-Unis
USDOL	Département du travail des États-Unis
USG	Gouvernement des États-Unis
	VPVice-président



1. Objet

L'objectif de cette politique est de veiller à ce que le plus haut niveau d'intégrité en matière de passation de marchés soit constamment respecté au sein de Partners of the Americas (POA) lors de l'acquisition de biens, de fournitures et de services. La politique de passation de marchés vise à prévenir les conflits d'intérêts, à faciliter une concurrence ouverte et libre, à garantir la réalisation d'une analyse des coûts et à faire en sorte que tous les contrats comportent des clauses qui protègent l'organisation sur le plan contractuel et prévoient des recours juridiques lorsqu'ils sont applicables. Tous les achats doivent être conformes aux normes de passation de marchés énoncées dans la [section 200.318 de la directive uniforme 2 CFR 200](#), qui peuvent être résumées comme suit :

- 1) L'achat est conforme aux procédures documentées de POA,
- 2) Des achats sont nécessaires,
- 3) Concurrence ouverte (dans la mesure requise par chaque méthode),
- 4) La politique en matière de conflits d'intérêts s'applique, et
- 5) Une documentation appropriée est conservée pour tous les achats.

Il convient d'envisager de consolider ou de scinder les achats afin d'obtenir un achat plus économique. Le cas échéant, il convient d'analyser les possibilités de location par rapport à l'achat, ainsi que toute autre analyse appropriée afin de déterminer l'approche la plus économique. Dans la mesure du possible, la POA doit utiliser les biens excédentaires fédéraux au lieu d'acheter de nouveaux équipements et biens afin de réduire les coûts du projet. En outre, dans la mesure du possible, la POA s'efforce de faire appel aux petites entreprises, aux entreprises appartenant à des minorités et aux entreprises féminines. Conformément aux [Federal Acquisition Regulations](#) (FAR), la POA est tenue de promouvoir et d'assurer la concurrence dans toute la mesure du possible. Par conséquent, POA et ses clients bénéficient de prix justes et raisonnables.

Tous les achats effectués dans le cadre de contrats fédéraux doivent respecter les clauses suivantes de la FAR : Partie 6 - Exigences en matière de concurrence, Partie 12 - Acquisition de produits et de services commerciaux, Partie 13 - Procédures d'acquisition simplifiées, Partie 15 - Passation de contrats par négociation, Partie 16 - Types de contrats, ainsi que les dispositions et clauses connexes de la FAR, Partie 52 - Acquisition de biens et de services.

Tous les achats effectués par le POA doivent

- 1) être nécessaires, avoir un coût raisonnable, être documentés, ne pas être interdits par la loi ou la source de financement applicable, et être effectués conformément à la présente politique.
- 2) Éviter d'acquérir des articles inutiles ou faisant double emploi.



- 3) Engager des vendeurs responsables qui ont la capacité de remplir avec succès les conditions d'un marché proposé. La POA tient compte de l'intégrité du vendeur, du respect de sa politique, de ses performances passées et de ses ressources financières et techniques.

Les POA doivent, dans toute la mesure du possible :

- Acquérir des articles disponibles dans le commerce qui répondent aux besoins du POA ;
- Exiger des maîtres d'œuvre et des sous-traitants qu'ils intègrent des éléments disponibles sur le marché comme composants, dans toute la mesure du possible ;
- Utiliser des spécifications qui permettent aux soumissionnaires de fournir des articles disponibles dans le commerce et les encouragent à le faire ;
- Acheter local lorsque c'est possible. La POA devrait veiller à ce que les entreprises locales soient prises en considération pour nos appels d'offres ; et
- Vérifier la source et l'origine des biens et des services et s'assurer (autant que possible) que la POA n'achète pas, ou n'autorise pas le transit de biens ou de services en provenance ou à travers des pays interdits tels que les pays sanctionnés par l'[Office of Foreign Assets Control](#) (OFAC).

L'objectif général de la réglementation en matière de passation de marchés est de garantir que la POA obtienne la meilleure qualité de biens et de services souhaités au meilleur prix possible. En outre, les règles visent à rationaliser le processus de passation des marchés tout en maintenant des contrôles adéquats. Ces procédures de passation de marchés s'appliquent à l'ensemble du personnel impliqué dans le processus de passation de marchés et à tous les types d'acquisition de biens et de services. Pour les projets financés par l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), l'équipe de programme doit respecter les restrictions relatives aux codes inéligibles, restreints, de source, de nationalité, d'origine et géographiques.

Ces acquisitions doivent faire l'objet d'une concurrence maximale compatible avec les intérêts des POA et d'une transparence maximale. Les pratiques incohérentes, telles que les qualifications déraisonnables, les délais déraisonnablement courts pour soumettre des offres, les dépenses inutiles, les cautions excessives ou les actions arbitraires, ne doivent pas être utilisées. Les marchés sont attribués aux soumissionnaires dont l'offre est conforme à l'appel d'offres et est la plus avantageuse pour la POA compte tenu de la procédure de passation de marchés choisie. La direction du programme et l'équipe chargée de la passation des marchés doivent planifier leurs achats. La brièveté des délais de passation des marchés pousse l'équipe chargée de la passation des marchés à éliminer des étapes nécessaires, ce qui n'est pas acceptable .

Les processus ci-dessous décrivent les procédures de la POA et les documents nécessaires à la passation des marchés. Toutes les copies des documents relatifs à la passation de marchés doivent être déposées auprès du service financier concerné, qu'il s'agisse du home office (HO) ou du field office (FO). Pour le HO, les seuils de

la POA correspondent à ceux du [Federal Acquisition Regulation](#) (FAR) du gouvernement américain. Pour le FO, la POA a choisi de maintenir des seuils de passation de marchés relativement bas afin de mieux contrôler les activités de passation de marchés dans des pays très difficiles. Le [manuel complémentaire de](#) chaque pays définit le seuil en tenant compte du contexte national, de la corruption et d'autres facteurs de risque.

1.1 Définition des postes

Tout au long de la politique de passation de marchés, les postes suivants seront référencés. Veuillez noter qu'il s'agit de titres résumés pour les postes ci-dessous.

- **Directeur VP/HO/Chef de partie (COP)/Directeur de projet (PD)** - Il s'agit de la personne responsable de l'ensemble du processus de passation de marchés en fonction du seuil de délégation d'autorité dont elle dispose. Il peut s'agir de directeurs associés, de chefs de parti adjoints (DCOP) et d'autres personnes autorisées à superviser les achats jusqu'à un certain seuil.
- **Directeur F&A** - Cette personne est responsable de toutes les opérations financières et des contrôles internes. Il peut s'agir des postes suivants, selon le cas, pour chaque programme/unité : Directeur des opérations, directeur financier, directeur administratif ou assistant/directeur administratif et financier.
- **Équipe de conformité** - Il s'agit de l'équipe de conformité du siège qui est chargée de procéder à des vérifications ponctuelles et à des audits de l'ensemble du processus de passation de marchés et de répondre à toutes les questions relatives à cette politique.
- **Équipe d'acquisition** - Il s'agit du programme ou de l'unité responsable de la supervision d'une acquisition particulière.
- **Responsable des achats** - Il s'agit d'un membre du programme ou de l'unité qui est chargé de gérer et de mettre en œuvre l'ensemble du processus d'achat. Il veille également à ce que tous les nouveaux produits soient ajoutés à la liste d'inventaire au moment de l'achat.

2. Gestion des marchés publics

Le cadre ci-dessous décrit les rôles et les responsabilités de chacun en matière d'achat de biens et de services.

2.1 Gestion globale

À l'administration centrale, le vice-président (VP) et/ou le directeur de l'administration centrale de chaque unité est responsable de la supervision des achats en fonction de la valeur monétaire qui lui est [déléguée](#). Au FO, le chef de partie (COP)/directeur de programme (PD) est responsable de la supervision des achats sur la base de leur délégation d'autorité en termes de valeur monétaire. Si l'achat dépasse le montant autorisé, il est supervisé et approuvé par le directeur du bureau de pays (le cas échéant) ou le directeur général. Veuillez vous référer à la [politique de délégation de pouvoirs de la POA](#) pour connaître les délégations actuelles. Ces personnes sont

chargées de veiller au respect de cette politique, d'affecter des ressources adéquates pour assurer la séparation des tâches et de veiller à ce que toutes les procédures soient suivies, afin d'éviter de faire courir à la POA un risque financier ou un risque d'audit. En outre, ils sont responsables des activités de passation de marchés de la POA et veillent à ce que les adjudications et les achats ne soient effectués qu'auprès de contractants et de fournisseurs ayant démontré leur capacité à remplir avec succès les conditions de la passation de marchés proposée.

Il incombe à l'ensemble du personnel de soumettre des demandes d'achat de biens qui soient complètes et comportent suffisamment d'informations pour permettre l'exécution en temps voulu de toutes les étapes du processus. Il incombe à l'ensemble du personnel de veiller à ce que tous les achats, quelle qu'en soit la valeur, fassent l'objet d'une séparation appropriée des tâches lors de la demande, de l'approbation, de la réception, du paiement et de l'inventaire des biens et des services. Le responsable des achats est chargé de veiller au respect de la présente politique, de toutes les procédures et instructions de travail connexes afin de garantir l'intégrité de tous les achats.

2.2 Gestion de la conservation des dossiers et documentation

Chaque bureau financier (HO ou FO) doit conserver des dossiers détaillant l'historique des achats, y compris la justification de la méthode d'achat, la sélection du type de contrat, le processus d'évaluation des offres, les offres reçues et la base du prix du contrat. Le directeur F&A est chargé de veiller à ce que les paiements aux fournisseurs soient effectués en temps voulu, conformément aux conditions de l'accord, et à ce que le formulaire de demande de paiement comprenne des copies de tous les dossiers de passation de marchés à l'appui. Les dossiers doivent être conservés conformément [à la politique de conservation des dossiers de la POA](#). Les bureaux locaux doivent également se référer au [manuel complémentaire de leur pays](#) pour vérifier les exigences locales en matière de conservation des dossiers.

2.3 Gestion des problèmes liés à la passation de marchés

Le directeur du VP/HO/COP/PD est responsable du règlement des questions contractuelles et administratives découlant des marchés et élabore des procédures pour traiter et résoudre les litiges relatifs aux marchés. L'équipe chargée de la conformité et le directeur financier interviennent si l'équipe du programme ne parvient pas à résoudre les problèmes.

2.4 Gestion des critères de sélection

L'équipe chargée de la passation des marchés est responsable de l'élaboration et de la mise à jour de critères de sélection écrits pour les marchés.

2.5 Gestion du budget

Le directeur F&A est chargé de veiller à ce que le budget du projet contienne des fonds suffisants pour tous les achats approuvés.

2.6 Audits internes

Des audits aléatoires des marchés publics sont réalisés par l'équipe chargée de la conformité au sein de l'administration centrale. Les résultats de ces audits sont communiqués au directeur financier.

2.7 Gestion des stocks

Le directeur F&A est chargé de veiller à ce que les marchandises soient enregistrées dans le système de gestion des stocks du projet. Il procède à un audit annuel de l'inventaire, dispose et/ou transfère l'inventaire selon les modalités approuvées et établit des rapports d'inventaire dans les délais impartis.

3. Code de conduite éthique

Il faut veiller à éviter l'intention et l'apparence de pratiques contraires à l'éthique dans les relations, les actions et les communications. Toutes les activités de passation de marchés menées au nom de la POA doivent être conformes aux normes énoncées dans les lois fédérales, étatiques et locales, ainsi qu'aux politiques de la POA. Lors de la passation de marchés, y compris, mais sans s'y limiter, l'achat de biens et de services, l'attribution de contrats et de subventions, ou l'administration et la supervision de contrats, la POA doit adhérer au code de conduite suivant.

v3.1 Contrôles et équilibres

La séparation des tâches tout au long du processus de passation de marchés doit être strictement appliquée. Au minimum, pour toute action de passation de marché, la personne qui initie la demande de passation de marché et gère l'appel d'offres, les soumissions ou les offres, doit être différente de la personne qui approuve la passation de marché et signe le contrat. Il est conseillé de faire participer au comité d'évaluation des personnes extérieures à l'équipe.

3.2 Confidentialité

Le personnel de la POA participant à une procédure de passation de marchés ne doit pas divulguer d'informations relatives aux devis des fournisseurs, aux offres/propositions ou à d'autres informations sensibles à un collègue sans avoir un besoin spécifique et articulable d'en connaître. Il est strictement interdit de divulguer à un tiers des informations non publiques liées à la passation de marchés.

3.3 Conflit d'intérêts

Le risque de conflit d'intérêts est une situation de risque très courante en matière d'éthique de la passation de marchés. Un conflit d'intérêts peut être défini comme un conflit direct ou mutuellement exclusif entre l'intérêt de la POA et l'intérêt privé ou personnel d'un employé, d'un représentant ou d'un affilié de la POA. La POA définit un conflit d'intérêts en matière de passation de marchés comme toute situation dans laquelle un fournisseur peut être perçu comme faisant preuve d'un favoritisme injuste en raison d'une relation ou d'un autre lien avec un employé, un représentant ou une société affiliée. Il y a conflit d'intérêts lorsque les intérêts personnels d'un employé, d'un représentant ou d'une société affiliée interfèrent ou semblent interférer avec la bonne exécution de ses fonctions professionnelles ou de ses obligations envers la POA. Dans le cadre de la passation de marchés, un conflit d'intérêts peut survenir en rapport avec des intérêts privés tels que des investissements et des biens personnels, un emploi après avoir pris sa retraite de la POA, ou la réception d'un cadeau qui peut placer le membre individuel dans une position d'obligation. Un conflit d'intérêts peut également survenir dans des situations où un membre individuel est perçu comme bénéficiant, directement ou indirectement, ou permettant à un tiers, y compris la famille, les amis ou une personne qu'ils favorisent, de bénéficier des décisions du membre. Il existe trois types de conflits d'intérêts susceptibles de se produire dans l'environnement des marchés publics.

- **Conflit d'intérêts réel** - lorsqu'un membre individuel est en position d'être influencé par ses intérêts privés dans l'exercice de ses fonctions.
- **Conflit d'intérêts perçu** - lorsqu'un membre individuel est en position de paraître influencé par ses intérêts dans l'exercice de ses fonctions.
- **Conflit d'intérêts potentiel** - lorsqu'un membre individuel se trouve dans une position où il peut être influencé à l'avenir par son intérêt privé dans l'exercice de ses fonctions.

Dans le contexte de la passation de marchés, un membre de l'équipe de passation de marchés doit :

- Déclarer tout conflit d'intérêts potentiel.
- Ne pas utiliser à des fins personnelles les informations obtenues dans le cadre de leur activité professionnelle.
- Divulguer et disposer de l'intérêt financier impliqué.
- Se retirer de toute procédure de passation de marché dans laquelle il pourrait avoir un conflit d'intérêts.

La POA adopte une approche rigoureuse, transparente et énergique pour identifier et prévenir ces conflits. Il est de la responsabilité individuelle et non délégable de chaque employé, représentant et affilié de divulguer les conflits d'intérêts potentiels à son supérieur hiérarchique ou à un autre membre approprié de la direction. Dans

la mesure du possible, les conflits d'intérêts potentiels et réels seront atténués par un mécanisme approprié et efficace sans disqualifier les soumissionnaires, mais lorsque l'intégrité du processus l'exige, la POA n'hésitera pas à disqualifier les soumissionnaires problématiques ou à remettre les marchés en concurrence.

Des exemples de conflits d'intérêts peuvent inclure, mais ne sont pas limités à :

1. **Conflits financiers** : Un conflit dans lequel un employé, un représentant ou un affilié de la POA impliqué dans une passation de marché a un intérêt financier dans un fournisseur/soumissionnaire potentiel.
2. **Conflits personnels** : Un conflit dans lequel un employé, un représentant ou un affilié de la POA impliqué dans un marché public a un ami ou un membre de sa famille qui travaille pour un fournisseur potentiel ou qui a un intérêt dans ce dernier. Les membres de la famille comprennent le conjoint, les enfants, les parents, les grands-parents, les petits-enfants, les frères et sœurs et les familles immédiates des frères et sœurs, y compris leurs conjoints et leurs enfants.
3. **Offres d'emploi** : Un conflit dans lequel un employé, un représentant ou un affilié de la POA impliqué dans une passation de marché a une offre d'emploi ou a été un ancien employé d'un fournisseur potentiel.
4. Tout autre fait ou situation où il existe une division de la loyauté de la part de l'employé, du représentant ou de l'affilié entre la POA et un fournisseur potentiel.

Les employés, les représentants et les affiliés sont tenus de divulguer les conflits d'intérêts connus ou présumés. Si un conflit d'intérêts réel ou perçu est identifié, le fournisseur n'est pas nécessairement ou automatiquement exclu de la concurrence pour le marché. Mais des mesures d'atténuation appropriées doivent être mises en place avant que le soumissionnaire potentiel puisse être considéré comme qualifié. Le conflit doit être clairement documenté par écrit et les employés, représentants et affiliés concernés par le conflit réel ou perçu doivent se récuser de tout processus lié à la passation de marché, y compris la sélection des sources, l'exécution du contrat ou l'approbation/le processus de paiement. Les conflits perçus ou réels doivent être divulgués au VP/HO directeur/COP/PD ou à la personne désignée par lui, qui prend la décision finale sur les mesures d'atténuation appropriées, qui peuvent inclure l'exclusion du soumissionnaire potentiel.

Les fournisseurs ou prestataires de services qui sont des membres de la famille ou qui ont des relations étroites avec des personnes travaillant pour POA sont tenus d'indiquer clairement, sur la première page de leur offre, le nom de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) ils sont liés au sein de POA. Le non-respect de cette obligation peut entraîner la disqualification de l'offre en question. Cette restriction doit figurer dans les appels d'offres et les demandes de propositions.

3.3.1 Déclaration de conflit d'intérêts

La pratique courante du POA consiste à faire signer aux personnes impliquées dans la procédure de passation de marchés, avant qu'elles ne prennent leurs fonctions, une déclaration d'absence de [conflit d'intérêts et une déclaration de confidentialité](#). L'honnêteté, la véracité, l'impartialité et l'incorruptibilité doivent toujours être appliquées lorsqu'un conflit d'intérêts, ou l'apparence d'un conflit d'intérêts, survient au cours de la passation d'un marché.

Tous les membres du personnel devront signer un [formulaire de déclaration de conflit d'intérêts et de confidentialité](#) lors de leur embauche et chaque année par la suite. Tous les membres du personnel signeront le formulaire de déclaration de conflit d'intérêts et de confidentialité dans PandaDoc. Dans les bureaux à domicile, le service des ressources humaines veillera à ce que tous les membres du personnel signent le formulaire au moment de leur embauche et chaque année par la suite. Pour les bureaux extérieurs, le COP/PD est chargé de veiller à ce que ces formulaires soient signés à l'embauche et tous les ans par la suite.

Outre l'exigence susmentionnée, pour les marchés dont le montant est égal ou supérieur au seuil de proposition concurrentielle ([voir section 7](#)), la POA exigera de tout membre du personnel participant à un comité d'évaluation formel qu'il signe un [formulaire de déclaration de conflit d'intérêts et de déclaration de confidentialité](#) concernant le marché en question. Le responsable de la passation de marchés sera chargé de veiller à ce que les membres du comité d'évaluation signent les formulaires requis.

3.4 Gratifications des fournisseurs

Il est interdit aux employés, représentants et affiliés de la POA de solliciter ou d'accepter de l'argent, des prêts, des crédits, des divertissements, des faveurs, des services, des cadeaux ou d'autres incitations de la part de fournisseurs actuels ou potentiels, qui pourraient inciter, ou être perçus comme incitant, l'individu à prendre des mesures qui ne sont pas indépendantes ou impartiales. En règle générale, les employés, représentants et affiliés de la POA ne peuvent accepter aucun honneur, décoration, faveur, rémunération ou cadeau de quelque source que ce soit. De telles gratifications, même si elles sont apparemment de faible valeur, peuvent donner lieu à un conflit d'intérêts ou à l'apparence d'un conflit d'intérêts. En particulier, les employés, les représentants et les affiliés ne doivent jamais accepter de gratifications de la part d'un fournisseur actuel ou potentiel qui a soumis ou pourrait soumettre une offre pour un contrat de l'AOP pour lequel un appel d'offres est envisagé, élaboré, ou qui accepte activement des offres. Si le refus d'un honneur ou d'un cadeau risque d'embarrasser le donateur ou la POA, les employés, représentants et affiliés de la POA peuvent l'accepter au nom de notre organisation, mais l'article doit être remis au directeur financier. Le directeur financier tiendra le président-directeur général informé de ces objets, ainsi que d'un plan d'utilisation ou d'élimination.

3.5 Concurrence libre et ouverte

Dans toutes les procédures de passation de marchés, la POA encourage une concurrence libre et ouverte dans toute la mesure du possible. Pour s'assurer que les marchés sont libres et ouverts, la POA exige ce qui suit :

- Réduire les avantages concurrentiels déloyaux - ce qui signifie que les fournisseurs qui participent à l'élaboration des cahiers des charges ne peuvent pas soumissionner pour ces travaux.
- Créer des critères d'évaluation clairs - ce qui signifie que les appels d'offres doivent clarifier les critères que la POA utilisera pour évaluer les offres.

Conformément à la loi, à la politique ou à la réglementation, la POA peut engager des poursuites judiciaires, administratives ou disciplinaires à l'encontre d'un employé, d'un responsable, d'un directeur, d'un bénévole, d'un vendeur ou d'un agent du vendeur qui aurait commis, aurait été condamné ou aurait plaidé non coupable d'un délit lié à la passation de marchés. Si cette personne a été condamnée, a fait l'objet d'une mesure disciplinaire ou n'a pas contesté une infraction liée à la passation de marchés, elle sera écartée de toute responsabilité ou participation à la gestion des subventions, aux actions de passation de marchés ou aux appels d'offres.

3.6 Fractionnement des marchés publics

Les projets ne doivent pas "diviser" artificiellement les achats pour éviter les approbations du POA et des donateurs ; cela représente un risque important et constitue une pratique commerciale douteuse. Chaque achat est défini comme une transaction distincte dans les conditions suivantes :

- Le marché ne fait pas partie d'un besoin plus important connu et n'est pas artificiellement limité à un seuil en dollars pour éviter l'approbation du POA ou du donateur.
- Chaque marché porte sur un domaine d'activité distinct avec des exigences indépendantes.
- Le marché public ne prévoit pas de travaux supplémentaires à l'avenir.
- La justification du montant de l'achat est clairement documentée. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de la nécessité de regrouper les montants des transactions avec un seul fournisseur ou une seule organisation et de demander l'approbation des donateurs sur la base du montant cumulé, ni de la nécessité de le faire.

3.7 Nom de marque

Les marchés publics ne peuvent pas inclure de marques, de noms de modèles ou de spécifications trop spécifiques, car ils créent des obstacles à la concurrence. Si un nom de marque est mentionné, il doit également inclure un libellé permettant d'inclure un produit "similaire", afin de ne pas restreindre la concurrence.

4. Marchés publics potentiellement corrompus

La fraude et la corruption dans les activités de passation de marchés de la POA ne sont pas tolérées. Tout employé ou consultant effectuant une action considérée comme frauduleuse peut être licencié immédiatement. Les activités frauduleuses et corrompues comprennent

- **Corruption** : Paiements en espèces ou en nature versés à des personnes ou à leurs amis, familles ou partenaires pour obtenir leur soutien à un fournisseur ou à la négociation d'un contrat. Les pots-de-vin peuvent être versés avant, pendant ou après l'attribution d'un contrat (pots-de-vin).
- **La coercition** : Menaces proférées à l'encontre d'individus ou pressions exercées sur eux dans le même but que la corruption, à savoir obtenir le soutien d'un fournisseur ou la négociation d'un contrat. La différence est qu'alors que la corruption vise à motiver les individus par ce qu'ils peuvent gagner, la coercition vise à les motiver par la peur de ce qu'ils pourraient subir ou perdre.
- **Extorsion** : Demander un pot-de-vin ou un paiement illicite similaire. Cette demande peut être accompagnée ou non d'une menace.
- **Favoritisme** : Également connu sous le nom de népotisme, le favoritisme consiste à accorder une préférence indue ou un avantage de négociation à un fournisseur qui est un ami ou qui fait partie de la même famille.
- **Approvisionnement illégal** : Les fournisseurs proposent des biens ou des services fausement présentés ou produits de manière illégale ou immorale. Les fournitures volées et le marché noir en sont d'autres exemples.
- **Trafic d'influence** : L'échange d'une attribution de contrat (ou d'un soutien à l'attribution) contre une faveur ou un traitement préférentiel par l'autre partie d'un autre individu ou d'une autre organisation.

4.1 Signalement des marchés publics potentiellement corrompus

Si un employé est témoin de pratiques de corruption potentielles ou réelles, il doit en informer le COP/PD de POA ou l'administrateur général dans les 24 heures. Tous les individus sont protégés contre les répercussions par notre [politique de dénonciation](#). Les employés doivent contacter la COP/PD et l'équipe de conformité de HO s'ils ont des inquiétudes concernant une partie quelconque des marchés publics. Contactez l'équipe chargée de la conformité à l'adresse_compliance@partners.net pour toute question concernant une éventuelle corruption. Si les préoccupations concernent ces personnes ou si l'employé ne se sent pas à l'aise pour en parler à un membre de la direction, il peut alors contacter le service d'assistance téléphonique confidentiel de tiers géré par Foster Thomas au +1 (443)-951-4951 pour faire part de ses préoccupations. Foster Thomas transmet ensuite le problème au membre approprié de la direction générale, à l'équipe de conformité et/ou au comité d'éthique du conseil d'administration, en fonction de la nature du problème et des parties concernées.

La POA applique une politique de tolérance zéro à l'égard des activités de corruption. Tout employé impliqué intentionnellement dans des activités de corruption, ou ayant eu connaissance d'activités de corruption et n'ayant pas informé immédiatement la direction, sera licencié.

5. Processus de passation de marchés

Vous trouverez ci-dessous une explication détaillée de chaque étape de la passation de marché et de ses exigences. Veuillez noter que chaque étape n'est pas obligatoire pour tous les types de marchés. Veuillez vous reporter à la [section 7](#) pour déterminer les étapes nécessaires en fonction de la valeur monétaire prévue de la passation de marché. Plus le montant de la passation de marché augmente, plus l'ampleur de la documentation augmente.

5.1 Première étape : rédaction des spécifications et du cahier des charges

L'étendue des travaux (SOW) et/ou le cahier des charges sont essentiels dans le processus d'acquisition. Ils décrivent le travail à effectuer, les services à rendre, les biens à acheter, les résultats souhaités, ils définissent les responsabilités respectives du projet et du contractant, et ils fournissent une mesure objective, de sorte que le client et le contractant sachent quand le travail est terminé, et que le paiement est justifié.

Le cahier des charges ou les spécifications doivent être formulés avec précision, car ils seront lus et interprétés par diverses personnes, telles que des avocats, du personnel chargé des acquisitions, des évaluateurs de coûts, des comptables et des spécialistes techniques. Le cahier des charges ou les spécifications doivent être détaillés et fournir les caractéristiques pertinentes du bien ou du service. Des cahiers des charges ambigus sont souvent à l'origine de performances insatisfaisantes des fournisseurs, de retards, de litiges et de coûts contractuels plus élevés. Le cahier des charges ou les spécifications déterminent le type de contrat attribué, influencent le nombre et la quantité de propositions reçues et servent de référence pour évaluer les propositions et, par la suite, les performances des fournisseurs. Le cahier des charges ou les spécifications sont un élément clé dans l'élaboration et l'orientation des trois étapes du cycle d'acquisition : la consultation préalable, la consultation et l'attribution du contrat, et l'administration postérieure à l'attribution du contrat.

Au cours de la phase préalable à l'appel d'offres, le cahier des charges ou les spécifications établissent les paramètres des exigences du projet afin que le responsable technique puisse déterminer la meilleure façon de les satisfaire. Par conséquent, l'énoncé des travaux ou le cahier des charges doit énoncer les objectifs de l'activité. Il doit également établir les exigences minimales réelles pour l'exécution du travail proposé.

Lors de la phase d'appel d'offres et d'attribution, le cahier des charges ou les spécifications sont l'outil qui permet de communiquer les exigences du projet aux soumissionnaires potentiels. À ce stade, le cahier des charges ou

les spécifications donnent des indications aux soumissionnaires sur le contenu de leurs propositions techniques. Lorsqu'un contrat est attribué, le cahier des charges ou les spécifications font partie de l'accord entre les deux parties, indiquant ce qui a été proposé par le soumissionnaire et accepté par le POA. Le cahier des charges ou les spécifications définissent le travail à effectuer, y compris les tâches que le fournisseur doit entreprendre, les types ou les étapes du travail, parfois le nombre et le type de personnel, la séquence des efforts et les exigences en matière de rapports. Le cahier des charges ou les spécifications doivent également établir un guide pour l'évaluation technique des propositions. Le soumissionnaire et l'évaluation ont besoin d'une liste de facteurs qui indiquent clairement comment le projet évaluera les offres.

Au stade post-attribution, le cahier des charges ou les spécifications fournissent le mécanisme permettant de définir le travail ou les produits qui doivent être produits et les délais pour les produire. Pour être efficace à ce stade, le cahier des charges ou les spécifications doivent fournir un guide pour le suivi de l'avancement des travaux en spécifiant les produits à livrer ou les tâches à accomplir à des moments précis du contrat. Le cahier des charges ou les spécifications doivent également décrire les produits qui résulteront de l'effort de travail et fixer les normes de performance. Les produits à livrer inclus dans le cahier des charges, en particulier pour les travaux à prix fixe, doivent être tangibles et apporter un avantage au projet. Lorsque les produits livrables sont des événements, la preuve de leur existence doit être apportée sous la forme d'une feuille de présence, de photos, de notes de réunion, etc.

La liste ci-dessous présente les éléments clés à inclure dans un cahier des charges ou une spécification :

- *Spécification fonctionnelle (pour les biens)* - Une spécification fonctionnelle définit la fonction, la tâche ou le rôle du bien. Une spécification fonctionnelle doit inclure l'utilisation de l'article, un nom descriptif compris par le fournisseur et l'acheteur et une référence à une ou plusieurs marques et modèles acceptables.
- *Spécifications de performance (pour les biens)* - Les spécifications de performance sont utilisées lorsque l'acheteur souhaite que le vendeur soit davantage responsable de la satisfaction de l'utilisateur. Une spécification de performance doit inclure ce que l'article doit pouvoir faire, une description de la performance mesurable de l'article et les caractéristiques des qualités souhaitées.
- *Spécifications de conception (pour les biens)* - Les spécifications de conception sont également appelées spécifications de production ou d'ingénierie. Elles conviennent mieux aux assemblages complexes ou aux articles qui doivent être testés pendant la production ou avant de quitter l'usine. Les spécifications de conception doivent comprendre : une description très détaillée des caractéristiques techniques et physiques des principales pièces et/ou matériaux ; une référence à toutes les normes nationales et

internationales pertinentes ; et, le cas échéant, une explication du lieu et de la personne qui doit soumettre les composants à l'approbation, à l'inspection ou à l'essai.

- Contrat de niveau d'effort (pour les services) - Les contrats de niveau d'effort (LOE) spécifient des plafonds de LOE qui ne peuvent être dépassés. Si le travail n'est pas achevé, mais que tout le niveau d'effort a été utilisé, le reste du travail devra faire l'objet d'un nouvel appel d'offres. Ce cahier des charges est formulé en termes généraux, généralement sous la forme d'un objectif ou d'une cible à atteindre, et le contractant accepte de fournir des intrants spécifiques, généralement en mois ou en jours de travail, pendant une période donnée.
- Un cahier des charges d'achèvement (pour les services) - Un cahier des charges d'achèvement définit des résultats spécifiques, des tâches en segments qui peuvent être définis avec suffisamment de précision pour permettre l'élaboration d'estimations dans lesquelles on peut raisonnablement s'attendre à ce que les contractants potentiels achèvent le travail. Si le travail n'est pas achevé dans le délai imparti, le contrat peut être prolongé si des fonds sont encore disponibles.

5.2 Deuxième étape : Formulaire de demande d'achat

Un [formulaire](#) écrit [de demande d'achat](#) (PRF) est requis pour tous les petits achats, les propositions concurrentielles et les achats auprès d'une source unique au-delà d'un certain seuil ([voir section 7](#)). Toutes les demandes d'achat doivent concerner des dépenses de projet justifiables, s'inscrire dans le cadre du budget et répondre directement aux besoins opérationnels ou techniques du projet. Les méthodes de passation de marchés sont déterminées par le coût prévu de la passation de marchés qui est documenté dans le PRF.

L'initiateur de la demande doit remplir la [PRF dans PandaDoc](#). La PRF doit d'abord être approuvée par le directeur HO/COP/PD, puis par le directeur F&A et enfin, si nécessaire, par le vice-président de l'unité/le directeur du bureau national et/ou le président-directeur général. Le directeur de l'administration centrale/COP/PD est chargé d'examiner la demande et de s'assurer que le bien ou le service est nécessaire au projet et que la valeur d'adjudication prévue est appropriée. Le directeur F&A est chargé de vérifier l'existence d'un budget pour l'achat requis. Le vice-président de l'unité, le directeur du bureau national et/ou le président-directeur général autorise les achats importants dépassant le seuil d'approbation du directeur de l'unité/COP/PD. L'équipe chargée de la conformité reçoit une copie du PRF et procède à des vérifications ponctuelles afin de détecter tout problème potentiel (par exemple, des produits soumis à des restrictions qui peuvent nécessiter une approbation préalable ou des dérogations, une mauvaise méthode de passation des marchés sélectionnée, une mauvaise sélection de la source, etc.)

Le PRF sert à fournir les éléments suivants :



- *Définir le bien ou le service demandé* - le demandeur doit fournir une description du bien ou du service demandé (y compris les détails nécessaires tels que la taille, les spécifications techniques requises, etc.), la quantité, l'unité, la devise, le coût estimé par article sur la base du taux actuel du marché, la date de livraison souhaitée et le lieu. Les marques, les noms de modèles ou les spécifications trop spécifiques ne peuvent pas être utilisés, car ils créent des obstacles à la concurrence. Référence au [point 5.1](#).
- *Établir une estimation des coûts* - le demandeur doit établir une estimation de la valeur du marché sur la base d'une étude de marché et d'une analyse des coûts. Le cas échéant, l'estimation du coût sera convertie de la monnaie locale en USD en utilisant le taux de change en vigueur le jour de la demande de PRF.
- *Sécuriser les approbations*
- *Confirmer que le bien/service est inclus dans le budget du programme* - Les directeurs F&A sont chargés d'examiner le PRF et de s'assurer que des fonds suffisants sont disponibles dans le budget avant d'approuver les demandes. S'il s'agit d'une urgence et qu'elle ne figure pas dans le budget actuel, il faut obtenir l'approbation écrite du directeur financier.
- *Confirmer que le bien/service est approprié et nécessaire* - Le directeur de l'organisme de santé/le CPP/la DP sont chargés d'examiner le PRF et de s'assurer qu'il est essentiel et approprié pour la mise en œuvre du projet (qu'il s'agisse d'opérations ou d'activités techniques).
- *Fixer une date de livraison* - la période d'exécution pour les services et une date de livraison pour les biens doivent être incluses.
- *Identifier les biens/services soumis à des restrictions et non éligibles* - le PRF doit indiquer si le projet nécessite des approbations et/ou des dérogations de la part du donateur.

Une fois que l'équipe chargée de la passation des marchés a reçu une PRF, elle doit

1. Vérifiez que la demande est complète et déterminez si des modifications ou des informations supplémentaires sont nécessaires. Si des modifications sont apportées, la PRF devra être soumise à nouveau pour approbation.
2. L'examen porte sur l'article déjà en stock.
3. Examen : le coût estimé est-il exact, sur la base des taux du marché ?
4. L'examen porte sur une demande de biens ou de services inéligibles ou soumis à des restrictions.

5.3 Troisième étape : Déterminer la procédure d'approbation

En fonction de la valeur totale prévue de l'achat sur le PRF, il déterminera le processus d'approbation nécessaire pour le PRF. En ce qui concerne les délégations de pouvoirs actuelles, le HO doit toujours se référer à la [politique de délégation de pouvoirs](#) et le FO doit se référer au [manuel complémentaire du pays](#) concerné.

5.4 Quatrième étape : Étude de marché

L'étude de marché est le processus de collecte et d'analyse d'informations sur les capacités du secteur industriel et l'offre globale du marché. Elle permet d'identifier les biens, les services et les fournisseurs, de contribuer à l'élaboration des spécifications techniques, des termes de référence et de l'étendue des travaux, et de collecter des informations sur les produits et les prix des technologies, des solutions, etc. disponibles. L'étude de marché démontre les efforts déployés pour identifier la disponibilité de fournisseurs qualifiés ainsi que la preuve de la disponibilité commerciale d'articles ou de services. L'étude de marché peut être réalisée à l'aide de sources externes et/ou internes. Les preuves de l'étude de marché peuvent inclure des captures d'écran, des PDF ou des photos de l'étude de marché réalisée. Ce sont des exemples de méthodes d'étude de marché :

- Recevoir les contributions et les suggestions des experts en la matière
- Listes de prix ou catalogues publiés, y compris les sources en ligne
- Annuaire
- Références professionnelles
- Enquêtes réalisées en explorant le marché
- Marchés antérieurs
- Participation à des réunions d'associations professionnelles
- Conférences des fournisseurs
- Demande d'expression d'intérêt préalable

En outre, il convient de veiller à ce que les petites et moyennes entreprises, les entreprises à but non lucratif, les entreprises appartenant à des minorités ou à des femmes, et/ou les fournisseurs intégrant les personnes handicapées ne soient pas exclus de l'étude de marché. Il convient d'accorder une attention particulière aux canaux de communication dans la (les) langue(s) locale(s) afin d'atteindre ce public spécifique et de garantir une concurrence efficace. Les taux du marché peuvent être établis en conservant les devis des biens et services régulièrement achetés ou en appelant différents fournisseurs et en établissant une fourchette de prix. Il convient de noter que les taux de marché doivent être mis à jour au moins tous les six mois. L'étude de marché n'est requise que pour les marchés publics d'une valeur égale ou supérieure à 50 000 USD. L'étude de marché est requise pour tous les marchés publics de l'administration centrale dont le montant est supérieur au seuil d'acquisition simplifié.



5.5 Cinquième étape : Publication de l'appel d'offres/de la demande de propositions

Tous les appels d'offres doivent être créés à l'aide du modèle d'AOP pour les [appels d'offres](#) et les [demandes de propositions](#). Au minimum, tous les [appels d'offres et demandes de propositions](#) doivent contenir les éléments suivants :

1. Les spécifications, l'étendue des travaux ou les exigences techniques pour les biens ou les services à acheter, qui doivent être clairs et précis et ne pas contenir de facteurs qui restreignent indûment la concurrence.
2. Inclure toutes les exigences en matière de marque ou de marquage conformément à l'adjudication principale.
3. S'ils achètent des biens, les vendeurs/fournisseurs devront fournir des informations sur l'origine et une certification attestant qu'aucun équipement ou partie de celui-ci n'a été fabriqué, produit ou assemblé dans un pays interdit ou n'a transité par un tel pays.
4. les critères d'évaluation des offres, qui ne peuvent être modifiés après la publication de l'appel d'offres ou de la demande de propositions. L'appel d'offres doit identifier toutes les exigences auxquelles les soumissionnaires doivent satisfaire et tous les autres facteurs à utiliser pour évaluer les offres ou les propositions, et ces critères doivent être les mêmes que ceux utilisés par l'équipe chargée de la passation des marchés pour évaluer tous les soumissionnaires. Le critère de sélection d'un bien ou d'un prestataire de services peut être le prix, la capacité à respecter les délais de livraison, la qualité du produit, les performances passées le cas échéant, etc. Des classements pondérés peuvent être utilisés, mais si aucun critère de classement n'est documenté, le prix sera le seul déterminant.

L'utilisation de critères pondérés pour l'évaluation des offres doit être documentée par le responsable de la passation de marchés et approuvée par le directeur F&A ou l'équipe de conformité. La pondération relative de chaque critère doit être établie, ainsi que le poids relatif des critères techniques par rapport aux critères financiers. L'ensemble des critères suivants peut être utilisé pour décider du choix des fournisseurs :

1. Prix
2. Qualité des biens/services (à justifier)
3. Disponibilité des biens/services dans le délai de livraison requis
4. Services après-vente, y compris la disponibilité des pièces/fournitures
5. Les antécédents du soumissionnaire en matière de performance et de service
6. Capacité du soumissionnaire à fournir un service satisfaisant
7. Conditions de paiement



8. Garantie offerte
9. Capacité à fournir des échantillons.
10. Ne figure pas sur la liste des parties exclues de SAM.gov
11. Normes de performance minimales acceptables.
12. Caractéristiques spécifiques des articles ou services requis.
13. Doit inclure la déclaration suivante : *Tout soumissionnaire estimant avoir été traité de manière inéquitable ou injuste peut soumettre une plainte ou une protestation à l'équipe de conformité de Partners of Americas à l'adresse compliance@partners.net. Vous pouvez demander la confidentialité de votre demande.*

L'équipe chargée de la passation des marchés peut contacter des soumissionnaires potentiels et leur envoyer des appels d'offres ou des demandes de propositions, mais cela ne dispense pas de l'obligation d'annoncer publiquement l'appel d'offres, sauf exception. Si des informations supplémentaires sont publiées, elles doivent être mises à la disposition de tous les soumissionnaires. L'appel d'offres et la demande de propositions doivent prévoir une procédure permettant aux soumissionnaires potentiels de poser des questions. Toutes les questions posées à la POA et les réponses doivent être distribuées à tous les soumissionnaires. Le meilleur moyen est de fixer une date limite pour la soumission des questions, puis de communiquer toutes les questions et réponses à tous les soumissionnaires.

5.5.1 Appel d'offres restreint aux soumissionnaires

L'équipe chargée de la passation des marchés peut lancer un [appel d'offres](#) et une [demande de propositions](#) limités d'une manière ou d'une autre, par exemple sur le plan géographique. Les limitations doivent être documentées et justifiées dans le [mémo sur la sélection des sources](#). Les soumissionnaires potentiels doivent être sollicités dans une région géographique aussi large que possible.

5.6 Sixième étape : La publicité

Les appels d'offres et les demandes de propositions doivent être rendus publics et identifier tous les facteurs d'évaluation et leur importance relative. Toutes les propositions compétitives doivent être distribuées par le biais d'une publicité publique ou d'une liste de distribution des fournisseurs.

Les listes de distribution des fournisseurs sont souvent utilisées lorsqu'il y a un nombre limité de fournisseurs responsables sur le marché pour un bien ou un service particulier, lorsque l'équipe chargée de la passation des marchés s'attend à ce qu'il y ait une concurrence adéquate au niveau des prix entre les fournisseurs et lorsque ces derniers sont en concurrence de manière indépendante. Si une liste de distribution des fournisseurs est utilisée, la POA exige qu'un minimum de six fournisseurs reçoivent l'appel d'offres ou la demande de propositions. Cela

permet de s'assurer que la POA obtiendra au moins trois offres qualifiées. S'il n'y a qu'un nombre limité de fournisseurs sur le marché (par exemple, en cas d'oligopole) et/ou si l'équipe chargée de la passation des marchés n'a pas été en mesure d'identifier le nombre minimum requis d'invités malgré une étude de marché adéquate, cette situation doit être clairement documentée et expliquée dans le [mémo sur la sélection des sources](#).

La publicité est souvent utilisée pour garantir une concurrence et une transparence des prix adéquates ou lorsqu'il s'agit d'une pratique courante dans ce secteur. Les marchés publics qui font l'objet d'une publicité publique doivent être publiés dans un format médiatique acceptable ou sur un site web. Les appels d'offres et les demandes de propositions doivent être annoncés ou distribués, selon le cas, de manière à obtenir le plus grand nombre de réponses en fonction de la nature et des circonstances du produit requis, par exemple par des annonces à la radio locale ou régionale, sur les sites web d'autres organisations, dans des journaux locaux ou régionaux ou dans des revues spécialisées. Les offres doivent être rendues publiques selon le calendrier suivant :

Ministère de l'intérieur	
Valeur estimée du contrat	Période de détachement requise
\$250,000.00 - \$500,000.00	Au moins cinq (5) jours ouvrables
\$500,000+	Minimum quinze (15) jours ouvrables

Bureau local	
Valeur estimée du contrat	Période de détachement requise
\$10,000.00 - \$50,000.00	Au moins cinq (5) jours ouvrables
\$50,000+	Minimum quinze (15) jours ouvrables

La POA peut prolonger la publicité, si nécessaire, mais ne doit pas dépasser 30 jours ouvrables.

Il existe des exceptions approuvées à l'obligation de publicité :

- **Hébergement** : peut se faire par le biais d'une étude de marché et d'une documentation sur les options répondant aux critères du programme.
- **Tarif aérien** : peut être réalisé par une étude de marché et en documentant les options qui répondent aux critères du programme. Si les billets d'avion sont achetés avec des fonds du gouvernement américain, ils doivent être conformes à la loi "Fly America Act".

5.7 Septième étape : Soumission des offres/propositions écrites

En tant que meilleure pratique, la POA exige que tous les marchés publics fassent l'objet d'au moins trois devis écrits de la part de vendeurs qualifiés. En l'absence de trois devis ou propositions, une justification clairement documentée dans le [mémo de sélection des sources](#) démontrant que des efforts ont été déployés pour obtenir

trois devis ou propositions doit être préparée et soumise dans le cadre de la documentation relative à la passation de marchés. L'équipe chargée de la passation des marchés ne doit en aucun cas divulguer des informations sur les offres à d'autres membres du personnel de la POA ou à des personnes extérieures à la POA avant la date de clôture de l'appel d'offres.

La POA autorise les soumissions sur papier ou par voie électronique. Toutefois, les soumissions électroniques sont préférables. Toutes les soumissions doivent répondre aux exigences suivantes.

Pour les soumissions sur papier :

1. Toutes les réponses aux propositions doivent être scellées, reçues et conservées par le directeur F&A, le DCOP, le VP/HO Director/COP/PD dans un endroit sûr jusqu'à ce que l'évaluation soit effectuée. Les offres envoyées par courriel à la POA seront ouvertes en même temps que les offres scellées et imprimées à l'intention de l'équipe chargée de la passation des marchés.
2. Indiquer la date et l'heure de réception de la (des) proposition(s).
3. Toute proposition reçue qui n'est pas scellée doit être renvoyée immédiatement au vendeur pour qu'il la scelle avant que le projet puisse l'accepter.

Pour les soumissions électroniques :

1. L'équipe chargée des achats est tenue d'établir deux listes de distribution au début d'un appel d'offres. Pour la création d'une nouvelle liste de distribution, l'équipe chargée des achats doit envoyer un courriel à FSI Strategies (support@fsistrategies.com) avec une copie au directeur financier, Debra Cooper (dcooper@partners.net), en indiquant le titre de la liste de distribution et les courriels qui doivent y figurer. Une liste de distribution sera créée pour les questions, les réponses et les autres communications avec les soumissionnaires, et la seconde pour recevoir les réponses à l'appel d'offres. Veuillez vous reporter à la configuration de la liste de distribution et aux contrôles d'accès ci-dessous :

Exemple Nom du compte	Objectif	Contrôles d'accès
Procurement_PROJECTNAME@partners.net	Envoyer de manière anonyme des documents de sollicitation aux vendeurs intéressés, recevoir des questions ou y répondre.	Limité au responsable de la passation de marchés et/ou à un nombre limité de membres du personnel de la passation de marchés.
Submissions_PROJECTNAME@partners.net	Pour recevoir les réponses aux appels d'offres	Limité au directeur F&A et au directeur VP/HO/COP/PD. Le responsable des achats et le personnel technique ne devraient pas y avoir accès.



2. Les courriels sécurisés et à accès restreint contenant les offres/propositions finales ne doivent pas être évalués et les réponses ne doivent pas être ouvertes jusqu'à ce que la date limite soit dépassée et qu'une date fixée pour l'ouverture des réponses soit atteinte. Une fois la date limite de soumission des offres dépassée, les offres finales peuvent être distribuées aux membres du comité d'évaluation.
3. L'équipe chargée de la passation des marchés doit créer des dossiers pour chaque appel d'offres et y stocker tous les courriers électroniques entrants et sortants.

Si une offre est reçue après la date de clôture de l'appel d'offres ou de la demande de propositions, elle sera disqualifiée, sauf exception. Des exceptions peuvent être envisagées, mais elles doivent être approuvées par l'équipe chargée de la conformité. Les offres reçues et acceptées après la date de clôture des offres doivent être expliquées dans un mémo de justification qui sera envoyé à l'équipe de conformité pour signature finale et approbation.

5.8 Huitième étape : Analyse des coûts et des prix et mémo de négociation

Pour tous les marchés, y compris les modifications de contrat, dépassant le seuil d'acquisition simplifié (actuellement 250 000 USD), la POA doit effectuer une analyse des coûts ou des prix et documenter les négociations budgétaires dans un [mémo de négociation](#). Le caractère raisonnable du prix est la détermination que le prix total attribué est juste et raisonnable. L'analyse des prix est le processus d'examen et d'évaluation d'un prix proposé sans évaluer ses éléments de coût distincts et le bénéfice proposé. L'analyse des coûts permet d'examiner et d'évaluer les différents éléments du coût (par exemple, la main-d'œuvre, les taux indirects, les autres coûts directs, etc.) afin de déterminer si le prix projeté est juste et raisonnable sur la base des hypothèses, et si le coût proposé représente ou non ce que devrait être le coût de l'attribution dans l'hypothèse d'une économie et d'une efficacité raisonnables. Le coût est raisonnable si le montant n'excède pas le coût qui serait encouru par une personne prudente.

Pour déterminer une valeur juste et raisonnable, le POA doit procéder à des estimations indépendantes avant d'examiner les offres ou les propositions et s'en servir comme point de comparaison lors des négociations budgétaires. Pour établir un bénéfice juste et raisonnable, il faut tenir compte de la complexité du travail à effectuer, du risque supporté par le contractant, de l'investissement du contractant, de l'importance de la sous-traitance, de la qualité de ses performances passées et des taux de profit de l'industrie dans la zone géographique environnante pour un travail similaire. Les coûts ou les prix basés sur les coûts estimés pour les contrats utilisant le gouvernement américain ne sont admissibles que dans la mesure où les coûts encourus ou les estimations de coûts incluses dans les prix négociés seraient admissibles en vertu de [2 CFR 200, de](#) l'attribution principale et, s'il s'agit d'un contrat fédéral, du FAR.



L'analyse coût/prix peut être réalisée à l'aide des techniques suivantes :

1. *Comparaison du prix/coût proposé par l'adjudicataire apparent avec les autres propositions reçues.*
Le responsable des achats créera une feuille de calcul comparant les prix de tous les devis/propositions reçus en réponse à l'appel d'offres. Si l'équipe d'évaluation a identifié une fourchette concurrentielle, indiquez quels devis/propositions se situent dans cette fourchette et expliquez pourquoi la fourchette a été sélectionnée. Si l'offre retenue n'est pas le prix le plus bas de la fourchette concurrentielle (ou le prix le plus bas de tous les prix s'il n'y avait pas de fourchette concurrentielle), la note sur la sélection des sources doit expliquer en détail pourquoi un prix plus élevé a été retenu et quel avantage la POA tirera de ce prix plus élevé. Pour pouvoir utiliser cette technique, il faut avoir reçu au moins trois devis ou propositions. Lorsque les propositions comprennent des prix distincts pour les postes, la même analyse des prix proposés doit être effectuée pour les prix des principaux postes. Il est possible que le prix total soit juste et raisonnable, mais que les prix d'un ou de plusieurs postes soient surévalués ou sous-évalués. L'analyse des prix permet d'identifier ces problèmes.
2. *Comparaison du prix/coût proposé par le gagnant avec les prix payés par la POA pour des achats identiques ou similaires.* Créez une feuille de calcul ou un tableau des prix historiques et essayez d'avoir au moins trois prix à comparer. Les prix historiques doivent concerner les mêmes biens ou services, être "récents" (généralement pas plus de deux ans) et comporter les mêmes conditions. Cette méthode doit être utilisée lorsque deux devis ou propositions ou moins ont été reçus. Le prix du fournisseur retenu doit se situer dans la fourchette historique (étant donné que le responsable des achats a procédé à des ajustements pour tenir compte de l'escalade) et le responsable des achats doit discuter et expliquer la comparaison dans la note. Si le prix ne se situe pas dans la fourchette, le responsable des achats doit utiliser d'autres techniques d'analyse ou entamer des discussions/négociations avec le fournisseur.
3. *Comparaison du prix/coût proposé par le lauréat avec des listes de prix publiées par la concurrence ou avec les prix publiés sur le marché des produits de base.* Cette méthode est utilisée lorsque le responsable des achats dispose de catalogues, d'autres listes de prix publiées ou qu'il a recherché des informations sur le marché et dispose de prix à comparer. Cette méthode peut être utilisée lorsque deux propositions ou moins sont proposées ou reçues. Après avoir rassemblé les listes de prix ou les prix du marché, le responsable des achats compare les prix actuels des devis/propositions avec ces données. Si l'offre ou le devis se situe à moins de 10 % du prix le plus bas, il peut être considéré comme raisonnable. Si elle ne se situe pas dans les 10 % et qu'il n'y a pas de raison évidente pour la

- différence, le responsable des achats doit utiliser d'autres techniques d'analyse ou entamer des discussions/négociations avec le vendeur.
4. *Comparaison du prix/coût proposé par le lauréat avec les estimations indépendantes du coût du projet.* Si le prix proposé se situe à moins de 10 % de l'estimation du projet (après ajustement pour tenir compte des bénéfices ou des frais), le responsable de la passation de marchés peut considérer que le prix proposé est juste et raisonnable.
 5. *Comparaison du prix/coût proposé par l'adjudicataire apparent avec les prix obtenus par le biais d'une étude de marché.* Les études de marché sont des sources ouvertes, des informations commerciales ou des données similaires, à condition qu'elles ne soient pas produites par le fournisseur dont le prix est comparé. Parmi les sources, on peut citer les recherches de fournisseurs en ligne, les publicités, les journaux, les études de marché réalisées avant l'appel d'offres, les conférences de fournisseurs, les réunions d'associations professionnelles, etc.

La POA doit également documenter les efforts et les négociations avec le fournisseur final afin d'établir la juste valeur marchande. L'analyse des coûts et les négociations budgétaires doivent être consignées dans une [note de négociation](#) signée par le responsable des achats. La documentation doit également inclure des copies de tous les documents justificatifs du processus de négociation.

5.9 Neuvième étape : Comité d'évaluation

Selon la méthode de sélection des sources, un comité d'évaluation peut être nécessaire. L'équipe chargée de la passation des marchés devra déterminer si un comité d'évaluation complet est nécessaire ou seulement des examinateurs techniques. Voir les conseils ci-dessous :

Recommandation du comité d'évaluation	Comité d'évaluation Non recommandé
Méthodes de <i>compensation</i> Il y a une évaluation technique individuelle, puis un comité mixte pour déterminer la proposition technique la mieux classée. <u>Cette méthode de sélection des sources nécessite un comité d'évaluation.</u>	Prix le plus bas techniquement acceptable Lorsque les critères d'acceptabilité sont correctement définis, un comité ne devrait pas être nécessaire et un ou deux évaluateurs techniquement qualifiés peuvent déterminer si les propositions "satisfont" ou "ne satisfont pas" aux exigences d'acceptabilité.

Les comités d'évaluation sont obligatoires lorsque la méthode de sélection des sources est un compromis (meilleure valeur). Un comité d'évaluation est facultatif lorsque la méthode de sélection des sources est le prix le plus bas techniquement acceptable. En fonction du bien ou du service acheté, l'équipe chargée de la passation



des marchés peut recommander un comité d'évaluation plutôt que de simples examinateurs techniques pour cette méthode de sélection des sources.

Si un comité d'évaluation n'est pas nécessaire, l'équipe chargée de la passation des marchés déterminera quel personnel techniquement qualifié peut examiner la matrice d'évaluation des offres et fournir un avis technique sur la conformité des offres aux spécifications ou à l'étendue des travaux décrits dans l'appel d'offres. Deux évaluateurs au minimum doivent remplir la matrice d'évaluation et la signer. Tous les évaluateurs doivent signer un [formulaire de conflit d'intérêts et de déclaration de confidentialité](#) avant de participer à l'évaluation, confirmant qu'ils n'ont aucun conflit d'intérêts avec la passation de marché.

Si un comité d'évaluation est nécessaire, l'équipe chargée de la passation des marchés identifiera les membres potentiels du comité d'évaluation. Un comité est constitué en fonction de la valeur et de la complexité de la passation de marché, ou lorsqu'une proposition technique doit être évaluée sur le plan de la qualité. Le comité d'évaluation peut être minimal, composé de trois membres de l'équipe, ou plus important, avec cinq (5) membres se réunissant pour examiner et évaluer les dossiers d'appel d'offres. Tous les membres du comité d'évaluation doivent signer un [formulaire de conflit d'intérêts et de déclaration de confidentialité](#) avant de participer au comité d'évaluation, confirmant qu'ils n'ont aucun conflit d'intérêts avec la passation de marché. Le comité d'évaluation doit comprendre au moins un membre d'un service administratif du programme, un membre du département des finances, un membre de l'équipe du programme qui demande les biens ou les services et un membre de l'équipe chargée de la passation des marchés en tant qu'observateur sans droit de parole ni de vote. La sélection du comité d'évaluation doit s'appuyer sur les lignes directrices suivantes :

- **Président sans droit de vote (1) :** Responsable des achats ou VP/HO Directeur/COP/PD.
- **Membres du comité d'évaluation Trois (3) membres au minimum :** Le comité d'évaluation de l'AOP est composé de représentants du programme et de la direction qui font office d'examineurs techniques ou financiers qualifiés.
 - Au moins deux des membres du comité doivent posséder une expertise technique pertinente et qualifiée.
 - L'un des membres du comité doit être un membre de l'équipe financière afin de donner des conseils sur les questions de coûts et d'aider à déterminer si les prix sont raisonnables et réalistes.
 - Dans le cas des subventions pour lesquelles le bénéficiaire prend en charge une partie des coûts, il pourrait être inclus dans le comité d'évaluation.



Il incombe à chaque membre de veiller à ce que le processus soit impartial, équitable et conforme aux politiques et procédures de la POA. Si plusieurs marchés sont prévus dans le même domaine technique et dans la même région, la composition du comité doit être renouvelée chaque fois que cela est possible et réalisable afin d'éviter d'avoir un comité identique.

Avant la réunion du comité d'évaluation, le responsable de la passation de marché devra effectuer les démarches suivantes :

1. S'assurer que tous les membres du comité d'évaluation/sélection ont signé et daté le [formulaire de conflit d'intérêts et de déclaration de confidentialité](#), qui certifie que la personne n'a aucune relation susceptible d'affecter son évaluation impartiale et objective.
2. Fournir une formation sur les rôles et les responsabilités aux nouveaux évaluateurs avant qu'ils ne participent à une évaluation ou à un processus de sélection. Cette formation porte sur les conflits d'intérêts, la conformité du processus d'évaluation, les critères d'évaluation/sélection et toute autre question pertinente.
3. S'assurer que les membres comprennent bien les procédures de traitement des offres et les informations qu'elles contiennent et qu'ils peuvent participer au comité d'évaluation de manière objective et impartiale.
4. Informer les membres qu'ils ne sont pas autorisés à partager des copies de l'offre, les noms des soumissionnaires ou toute autre information liée à l'évaluation avec qui que ce soit ou entre eux.
5. Distribuez la procédure d'évaluation basée sur la méthode de sélection des sources. Il est important de disposer de lignes directrices claires pour l'évaluation des devis ou des propositions, afin de s'assurer que les membres du comité évaluent chaque offre selon la même méthode de notation.

Une fois les étapes ci-dessus franchies, le comité d'évaluation se réunira au complet pour :

1. Confirmer que tous les membres ont signé le [formulaire de conflit d'intérêts et de déclaration de confidentialité](#).
2. Examiner les instructions relatives aux offres, les critères d'évaluation et les lignes directrices pour la notation.
3. Examiner les spécifications du bien ou du service et la méthode de sélection des sources.
4. Examen et évaluation des offres
5. Signer la matrice d'évaluation finale
6. Rédiger et approuver la note sur la sélection des sources

Si le fournisseur sélectionné ne peut pas fournir les biens ou services requis, le comité d'évaluation doit se réunir à nouveau pour revoir sa sélection et déterminer si un deuxième fournisseur est acceptable.

5.10 Dixième étape : Matrice d'évaluation

Il doit exister une [matrice](#) ou une méthode [écrite](#) pour la réalisation des évaluations techniques. Toutes les décisions d'évaluation et d'attribution doivent être prises conformément à la méthode de sélection des sources mentionnée dans l'appel d'offres. Tous les soumissionnaires seront examinés afin de déterminer si leur offre technique répond aux conditions de l'appel d'offres et de la demande de propositions. Si l'offre n'est pas conforme, elle est rejetée. Les autres soumissionnaires qui ont satisfait aux conditions de l'appel d'offres et de la demande de propositions seront classés en fonction des critères définis dans l'appel d'offres et la demande de propositions. Un tableau comparatif doit être créé à l'aide du [modèle](#) approprié [pour la méthode de sélection des sources](#). **Les facteurs d'évaluation supplémentaires introduits au cours de l'évaluation ne doivent pas être pris en compte. Tous les critères d'évaluation doivent être clairement indiqués dans l'appel d'offres/la demande de propositions.** La [matrice d'évaluation finale](#) doit proposer le meilleur soumissionnaire recommandé et être signée par tous les membres du comité et approuvée par le VP/HO Directeur/COP/PD.

5. 11 Onzième étape : Mémo sur la sélection des sources

La note sur la sélection des fournisseurs est le résumé du dossier de passation de marchés et guide l'examineur à travers le processus de passation de marchés et la justification de la sélection. L'équipe chargée de la passation des marchés doit préparer une note sur la sélection des fournisseurs qui présente une vue d'ensemble des fournisseurs examinés, explique les raisons de la sélection du fournisseur et indique le prix final. Veuillez vous référer aux [modèles de notes sur la sélection des sources](#). Chaque note sur la sélection des sources doit couvrir les points suivants (selon le cas, pour chaque méthode de passation de marchés) :

- Contexte du marché - si nécessaire
- Résumé des exigences en matière de produits ou de services
- Base d'attribution (prix le plus bas, techniquement acceptable, meilleure valeur, etc.), qui doit correspondre exactement aux critères de sélection décrits dans le RFQ/RFP. Soyez précis, par exemple "le fournisseur a proposé le prix le plus bas" ou, si des facteurs autres que le prix le plus bas ont été pris en compte, fournissez une explication détaillée, par exemple la qualité, le stock, le délai de livraison, etc.
- Membres du comité d'évaluation
- Matrice d'évaluation - tableau comparatif contenant toutes les informations pertinentes relatives à l'offre



- Si moins de trois devis ou propositions ont été reçus, il convient d'indiquer la raison pour laquelle la réponse a été limitée.
- Description du processus de détermination/raison de la sélection et du compromis
- Déclaration de décision sur la sélection finale du fournisseur
- Déclaration confirmant que le prix est raisonnable.
 - L'équipe du programme devra procéder à une analyse des prix de manière formelle ou informelle. L'analyse des prix est un élément essentiel et obligatoire de la procédure de passation de marché, qui permet de s'assurer que le prix attribué est juste et raisonnable. L'analyse des prix est le processus d'examen et d'évaluation d'un prix proposé sans évaluer les éléments de coût distincts et le bénéfice proposé.
- Déclaration confirmant que le vendeur est considéré comme responsable.
 - Le responsable de la passation de marchés devra déterminer la responsabilité du fournisseur sélectionné. Cette détermination se fait en fonction d'un ou plusieurs des facteurs suivants, en fonction de la nature du marché :
 - Le vendeur ne figure sur aucune liste de parties restreintes.
 - Le vendeur présente des antécédents satisfaisants en matière d'intégrité et d'éthique commerciale.
 - Le vendeur possède les licences commerciales nécessaires délivrées par le gouvernement du pays d'accueil.
 - Le vendeur a la capacité de respecter le calendrier de livraison ou d'exécution requis.
 - Le vendeur dispose de ressources financières suffisantes pour exécuter le contrat.
 - Le vendeur dispose de l'équipement technique et des installations nécessaires, ou a la capacité de les obtenir, le cas échéant.
- Si le prix final s'écarte de plus de 10 % de la valeur estimée au départ par le PRF, il convient d'expliquer l'écart.

L'ensemble standard des documents requis pour l'approbation de la passation de marchés est soumis à l'examineur compétent avec la note sur la sélection des sources. La note doit être signée par le responsable des achats et approuvée par le directeur du VP/HO/COP/PD.

Pour les marchés à source unique, la note sur la sélection des sources doit comprendre les éléments suivants :

1. Raison justifiant l'exemption de la mise en concurrence conformément [à 2 CFR 200.320\(c\)\(1\)](#).
2. Explication/justification de la raison pour laquelle il n'y a qu'une seule source connue qui peut fournir le produit ou le service.

3. Nature et/ou description du bien/service faisant l'objet de l'agrément.
4. Une détermination que le coût anticipé sera juste et raisonnable.
5. Brève déclaration sur la façon dont le projet a déterminé que le vendeur est responsable.

Veillez vous référer au [modèle de note de source unique](#). Le mémo de source unique doit être signé par le VP/HO Directeur/COP/PD et approuvé par l'équipe de conformité de l'administration centrale.

5.12 Douzième étape : Vérification de la conformité

Tout bénéficiaire de fonds fédéraux ne doit pas effectuer de transactions ou d'activités avec une personne ou une entité faisant l'objet d'une exclusion active dans les bases de données ci-dessous :

1. Système de gestion des adjudications (SAM) (www.sam.gov) ;
2. [par l'OFAC Ressortissants spécifiquement désignés et personnes bloquées](#)
3. [Liste récapitulative du Conseil de sécurité des Nations unies](#)

Pour se conformer à cette exigence, tous les marchés publics doivent être vérifiés avant la signature d'un contrat et/ou d'un paiement (si le contrat n'est pas nécessaire) [sur la plateforme Visual Compliance](#). Cette plateforme effectue des recherches dans les trois bases de données susmentionnées et dans d'autres. La preuve que le contrôle de conformité visuelle a été effectué doit être conservée avec la preuve du paiement, avant que les fonds ne soient versés au bénéficiaire. Le contrôle visuel de conformité doit être effectué au minimum une fois par année civile (janvier-décembre) avant le premier paiement de l'année afin d'être conforme.

5.12.1 Identifiant unique de l'entité

S'applique uniquement aux sous-contrats, aux contrats de sous-traitance et aux sous-subsventions. Pour être éligible, un sous-réципиendaire/sous-traitant doit disposer d'un numéro d'identification d'entité unique (UEI) actif avant de signer un contrat de sous-attribution/sous-traitance/subvention. Les demandes sont gratuites et se font par l'intermédiaire du System of Award Management (SAM) (www.sam.gov). Les instructions relatives à la procédure d'obtention d'un numéro UEI [sont disponibles ici](#).

5.13 Treizième étape : Contrat formel et page de garde

Les petits achats, les propositions concurrentielles et les achats auprès d'une source unique qui dépassent le seuil des micro-achats nécessitent un contrat ou un accord formel avec le vendeur. Veuillez consulter le [tableau des accords](#) et l'[organigramme des accords](#) pour sélectionner le type de contrat approprié. [Des modèles pour tous les contrats par pays sont disponibles ici](#).

Avant de s'engager dans un contrat ou un accord au nom de la POA, une page de garde DOIT être signée par le vice-président/directeur du bureau national/COP/PD, conformément à la [politique de délégation d'autorité](#). Le

président-directeur général signera les pages de garde dont le montant est supérieur à la délégation de pouvoir du vice-président ou du directeur du bureau national. Une fois la page de garde signée par le directeur du VP/HO/COP/PD, elle sera envoyée à contracts@partners.net pour examen, suivi et exigences éventuelles en matière de rapports. Une fois approuvée par le service des contrats, la page de garde est envoyée à l'équipe chargée de la conformité pour examen de la documentation relative à la passation de marchés. Si nécessaire, la dernière étape de la page de garde sera signée par le président-directeur général.

Tous les membres du personnel doivent remplir le contrat et la page de garde directement dans [PandaDoc](#).

5.13.1 Attributions de montants fixes

La valeur des attributions à montant fixe (consultants, bons de commande, contrats de sous-traitance, sous-subsidations et contrats de sous-traitance) doit être déterminée au départ et ne doit pas être modifiée, sauf en cas de changement de l'un des éléments suivants :

1. Champ d'application
 - a. Des prestations supplémentaires ou inférieures à celles spécifiées dans l'accord initial.
 - b. Une nouvelle séquence de travail est imposée au contractant par une partie autre que le contractant.
 - c. Les travaux sont arrêtés, perturbés, accélérés ou interrompus par une partie autre que le contractant.
2. Prix - Expansion ou réduction des activités
3. Temps - délais

Les modifications doivent être effectuées à l'avance, et non après coup, et tout écart ou circonstance exceptionnelle doit être justifié et documenté. L'équipe de programme peut proposer un paiement échelonné pour les services initiaux ou un paiement pour un premier produit livrable simple mais défini. Pour s'assurer que tous les produits livrables sont soumis, le dernier produit livrable doit représenter au moins 10 % de la subvention, mais un montant plus élevé est recommandé.

L'équipe de programme doit consulter l'équipe chargée de la conformité lorsqu'elle est confrontée à des problèmes de gestion postérieurs à l'attribution du marché, tels que la non-exécution, les actions correctives, les litiges ou les résiliations potentielles.

5.14 Étape 14 : Formulaire de demande de paiement

Pour que le service financier puisse effectuer des paiements à un fournisseur, l'approbation du VP/Directeur de l'Office/COP/PD est nécessaire. Pour l'administration centrale, le processus d'approbation sera effectué dans [bill.com](#). Le personnel de l'administration centrale doit se référer au [matériel de formation sur bill.com](#). Pour

l'OF, le processus d'approbation se fera par le biais d'un [formulaire de demande de paiement dans PandaDoc](#). Les formulaires de demande de paiement s'appliquent à tous les achats effectués à partir d'un compte bancaire de la POA, d'un compte Airtm, d'un compte PayPal ou d'un compte Western Union. Le formulaire de demande de paiement ne s'applique pas aux achats effectués avec la petite caisse ou une carte de crédit de l'entreprise. Pour les remboursements de frais de voyage, le personnel de terrain continuera à utiliser [Replicon](#) pour soumettre les demandes de remboursement, et n'aura donc pas besoin de formulaire de demande de paiement.

Dans [PandaDoc](#), le demandeur de paiement doit initier le [formulaire de demande de paiement](#). Le formulaire doit être transmis au directeur du VP/HO/COP/PD pour approbation. Une fois approuvé, le formulaire est transmis au département des finances pour vérification et traitement. Le directeur F&A n'effectuera des paiements que sur la base de justificatifs de dépenses entièrement approuvés et accompagnés de toutes les pièces justificatives nécessaires. Le directeur F&A doit vérifier et faire correspondre la facture du fournisseur, les pièces justificatives, le dossier d'achat et la demande de paiement signée. Bien que la POA soit normalement exonérée d'impôts, si la POA doit retenir des impôts dans certaines situations, le département des finances sera chargé de retenir les impôts et de verser le paiement aux autorités fiscales compétentes. Tous les paiements doivent être effectués conformément aux conditions contractuelles entre la POA et le vendeur, et aux politiques financières de la POA.

Le personnel de l'OF devra remplir le formulaire de demande de paiement, y joindre une facture, une copie du contrat, un contrôle visuel de conformité et toutes les autres pièces justificatives nécessaires. Veuillez vous référer à la [liste de contrôle des pièces justificatives](#) pour obtenir la liste des documents nécessaires pour chaque type de paiement. Ces documents doivent être téléchargés dans PandaDoc. Une fois approuvée, PandaDoc créera un fichier PDF unique de la demande de paiement et de toutes les pièces justificatives.

Il est important qu'une facture ou un reçu soit créé par le vendeur, et non par la POA. Elle doit mentionner le vendeur, la date, le montant, l'article et la quantité. Toutes les factures doivent porter la mention "Payé" et la date du paiement ou du virement bancaire. Des exemples de factures sont disponibles pour les vendeurs, si nécessaire.

5.15 Quinzième étape : Attestation de réception des biens ou des services

La procédure de passation de marché ne peut être achevée sans qu'il soit certifié que les biens et services achetés ont été reçus dans leur intégralité à la satisfaction du POA, et en particulier à la satisfaction de la demande. La procédure de réception des biens et services est importante pour s'assurer que les fournisseurs ont rempli leurs obligations. Une fois que le POA a certifié que les biens et services ont été reçus à sa satisfaction, le paiement peut alors être effectué.

Pour les services, la certification de la réception est effectuée lorsque le superviseur du contrat signe la facture du fournisseur. En signant la facture, le superviseur du contrat confirme que les services ont été fournis conformément aux exigences de la POA et que tous les produits livrables requis ont été soumis et approuvés.

Pour les biens, le demandeur initial du programme, ou son représentant, est responsable de la réception, de l'inspection et de l'acceptation des biens ou des services demandés, et doit s'assurer que les biens ou les services sont conformes à ce qui est stipulé dans le bon de commande, le contrat de sous-traitance ou les exigences en matière de passation de marchés. L'équipe de programme doit préparer un "récépissé de livraison des biens". Au moment de la livraison, l'équipe de programme facilitera la réception et le contrôle des marchandises lorsque la personne chargée de la réception devra signer les bons de livraison ou tout autre document lors de la livraison. Le récépissé de livraison des marchandises sera rempli sur le [modèle de PandaDoc](#). L'équipe du programme, ou la personne qu'elle aura désignée, veillera à ce que les marchandises soient vérifiées par rapport aux contrats, aux lettres de voiture, aux factures ou aux bons de livraison. En signant le récépissé de livraison des marchandises, l'équipe de programme ou son représentant certifie ce qui suit : un contrôle physique a été effectué par le service demandeur et non par le bureau des achats, et toute différence entre les documents et les contrôles physiques est notée et signalée à l'équipe chargée des achats pour suite à donner.

6. Méthodes de sélection des sources

Au début de toute procédure de passation de marché, le responsable de la passation de marché doit sélectionner les méthodes de sélection des sources (MSS) appropriées et utiles en fonction du type d'appel d'offres à utiliser pour l'acquisition de biens et de services. Les quatre méthodes de sélection des sources possibles sont les suivantes

Source Selection Methods	
Source Selection Method	Characteristics of requirements
Simplified	Very well-defined specifications.
	Procurement operational suppliers or services required on recurring basis.
Lowest Price Technically Acceptable	Complex or technical solutions is not required.
	Establish the minimum technical criteria to be acceptable
Trade Off (Best Value)	Complex services or goods.
	Comprehensive or innovative technical solutions is required.
	Establish the rating system for the technical factors (support, warranty).
Sole Source	Only one provider can offer good or service
	Must meet requirements of 2 CFR 200.320(c)(1)

6.1 simplifié

La méthode simplifiée doit être utilisée pour les fournitures et services de base qui sont récurrents et bien définis. Selon cette méthode, le prix est le facteur le plus important. Le fournisseur le moins cher à offrir le bien ou le service doit être sélectionné. Pour les produits standardisés "prêts à l'emploi" (tels que les générateurs, les fournitures de bureau, etc.) ou les biens/services dont les spécifications/exigences sont bien définies ou lorsqu'une solution technique n'est pas nécessaire. Peut être utilisé pour acquérir des fournitures ou des services opérationnels qui sont nécessaires de manière récurrente. La communication/discussion avec les soumissionnaires ne peut porter que sur des détails administratifs mineurs. Les négociations ne sont généralement pas utilisées dans le cadre de cette méthode.

6.2 Prix le plus bas techniquement acceptable

La méthode du prix le plus bas techniquement acceptable (LPTA) doit être utilisée pour les biens et les services qui sont bien définis, qui ne nécessitent pas de solution complexe ou détaillée/innovante et pour lesquels des critères clairs peuvent être définis pour qu'une offre soit valable. Le fournisseur ne doit pas proposer la solution technique ou le produit le mieux adapté à un objectif, mais simplement examiner les besoins et proposer une offre de prix. Les exigences techniques minimales peuvent inclure, mais ne sont pas limitées à : l'utilisation, le taux, la taille, la sortie, la capacité de l'appareil, etc. Souvent utilisé pour les services de comptabilité/fiscalité, les achats de véhicules, les ordinateurs portables, d'autres appareils électroniques, etc. Dans le cadre de cette méthode, le responsable de la passation de marché détermine les critères techniques minimaux pour qu'un devis soit acceptable à des fins programmatiques. Les exigences techniques minimales peuvent inclure, sans s'y limiter, la qualité des biens/services, la disponibilité des biens/services dans le délai de livraison requis, les services après-vente (y compris la disponibilité des pièces/fournitures), les antécédents du soumissionnaire en matière de performance et de service (nombre d'années d'expérience), la garantie offerte, la fabrication aux États-Unis, les caractéristiques spécifiques et le fait de ne pas être un fournisseur restreint. Les exigences techniques minimales doivent être nécessaires pour le programme, ne pas restreindre les offres sur la base de la marque (doivent permettre un produit équivalent) et ne doivent pas imposer des exigences déraisonnables aux vendeurs afin d'exclure intentionnellement des vendeurs par ailleurs qualifiés. Une fois qu'un fournisseur a satisfait aux exigences minimales, la sélection se fait sur la base de l'offre la moins chère. Les vendeurs qui ne satisfont pas aux exigences minimales sont exclus. Des discussions ou des négociations peuvent être menées avec tous les soumissionnaires considérés comme étant dans la fourchette concurrentielle. Les discussions doivent être adaptées à la proposition de chaque soumissionnaire, l'objectif premier étant de maximiser la capacité du projet à déterminer si le vendeur peut satisfaire aux exigences définies dans l'appel d'offres.

6.3 Trade-Off (meilleure valeur)

La méthode du compromis ou de la meilleure valeur est utilisée pour les exigences moins définitives, les biens ou services techniques complexes, complets ou innovants. Cette méthode est utilisée lorsque des facteurs autres que le coût/prix sont plus importants ou tout aussi importants. En d'autres termes, lorsque l'importance de l'approche technique ou d'autres facteurs autres que le coût/prix l'emporte sur les avantages de la sélection d'un fournisseur sur la seule base du coût le plus bas. Souvent utilisé lorsqu'une proposition technique distincte est justifiée et qu'il est souhaitable de mener des négociations concernant la solution technique et les activités proposées, le délai de livraison et d'autres facteurs techniques avant l'attribution du marché. Dans le cadre de cette méthode, le responsable de la passation de marchés doit élaborer un système de notation pondéré sur 100 points, sur la base duquel tous les fournisseurs sont évalués. L'appel d'offres lancé aux fournisseurs doit identifier toutes les exigences auxquelles les soumissionnaires doivent satisfaire et tous les autres facteurs à prendre en compte pour évaluer les offres ou les propositions. Le critère de sélection d'un bien ou d'un prestataire de services peut être le prix, la capacité de livraison dans les délais, la qualité de la production, les performances passées le cas échéant, etc. L'utilisation de critères pondérés pour l'évaluation des offres doit être documentée par le responsable de la passation de marchés et approuvée par le directeur F&A ou l'équipe chargée de la conformité. La pondération relative de chaque critère doit être établie, ainsi que le poids relatif des critères techniques par rapport aux critères financiers. Dans le cadre de cette méthode, tous les fournisseurs sont évalués en fonction des critères pondérés et le fournisseur ayant obtenu la valeur la plus élevée sur 100 points doit être sélectionné.

9.1 Source unique

Une source unique signifie qu'un seul fournisseur est en mesure de fournir le bien ou le service nécessaire après la réalisation d'une étude de marché. Une documentation et une justification doivent être fournies conformément à la [norme 2 CFR 200.320I\(1\)](#). Veuillez vous référer à la [section 7.4 Propositions non concurrentielles](#) pour plus de détails.

7. Types et méthodes de passation de marchés

La POA a établi des normes permettant aux projets de garantir une concurrence adéquate, sur la base des seuils de passation des marchés. Ainsi, chacun des seuils de valeur de passation de marchés suivants comporte un ensemble unique de processus, dont la complexité augmente avec la valeur. Les POA doivent utiliser la matrice suivante pour déterminer le type et la méthode de passation de marchés requis. Une fois la méthode appropriée identifiée, veuillez vous reporter à la section correspondant au type de marché et à la procédure étape par étape indiquée dans la section ci-dessous. Pour la conversion de la monnaie locale en USD, le taux de change en vigueur le jour de la création du [PRF](#) doit servir de montant officiel en USD à utiliser pour la méthode de

passation de marché, même si le taux de change fluctue à l'avenir. Les nouveaux marchés ne peuvent pas utiliser une procédure de passation de marchés déjà achevée.

Les attributions de marchés de la POA diffèrent en fonction de la valeur estimée du marché. Les petits marchés ont des exigences moindres et peuvent être réalisés en quelques jours. Les marchés plus importants nécessitent une planification car ils peuvent prendre des semaines.

Le manque de planification du processus de passation des marchés n'est jamais une raison acceptable pour se soustraire aux exigences de la concurrence. De même, l'administration centrale ne peut pas signer de contrats au nom de l'administration centrale afin de se soustraire aux exigences de la concurrence. Le bureau qui gérera, supervisera et paiera le fournisseur doit être le même bureau (qu'il s'agisse du bureau local ou de l'administration centrale) que celui qui signe le contrat et qui respecte les seuils appropriés ci-dessous.

Seuils du ministère de l'intérieur					
Type de marché	Montant Fourchette en USD	Méthode de passation des marchés	Contrat requis	Méthode de sélection des sources	Type d'appel d'offres
<u>Micro-achats</u>	\$0 - \$10,000.00	Aucune procédure formelle de passation de marché n'est nécessaire	Non	Prix le plus bas	Aucun
<u>Petits achats</u>	\$10,000.01 - \$249,999.99	Formulaire de demande d'achat, 3 devis, matrice/évaluation des devis et mémo de sélection	Oui	Simplifié (signifie que le facteur le plus important est le prix) ou Prix le plus bas techniquement acceptable ou compromis (meilleure valeur)	Appel d'offres ou demande de propositions
<u>Propositions concurrentielles</u>	\$250,000.00+	Lignes directrices de référence pour la passation de marchés publics complets et ouverts	Oui	Prix le plus bas techniquement acceptable ou compromis (meilleure valeur)	Appel d'offres ou demande de propositions
<u>Propositions non compétitives</u>	Aucune limite	Justification par un mémo de la raison de la sélection	Seulement si le montant	Source unique	Aucun



Seuil pour les bureaux locaux					
Type de marché	Montant Fourchette en USD	Méthode de passation des marchés	Contrat requis	Méthode de sélection des sources	Type d'appel d'offres
<u>Micro-achats</u>	\$0 - \$2,500.00	Aucune procédure formelle de passation de marché n'est nécessaire	Non	Prix le plus bas	Aucun
<u>Petits achats</u>	\$2,500.01 - \$9,999.99	Formulaire de demande d'achat, 3 devis, matrice/évaluation des devis et mémo de sélection	Oui	Simplifié (signifie que le facteur le plus important est le prix) ou Prix le plus bas techniquement acceptable ou compromis (meilleure valeur)	Appel d'offres ou demande de propositions
<u>Propositions concurrentielles</u>	\$10,000.00+	Lignes directrices de référence pour la passation de marchés publics complets et ouverts	Oui	Prix le plus bas techniquement acceptable ou compromis (meilleure valeur)	Appel d'offres ou demande de propositions
<u>Propositions non compétitives</u>	Aucune limite	Justification par note de la raison du recours à un fournisseur unique	Seulement si 2 500 \$ ou plus	Source unique	Aucun
			est supérieur à 10 000		

7.1 Micro-achat

Conformément à la norme [2 CFR 200.67](#), on entend par "micro-achat" un achat de fournitures ou de services effectué selon des procédures d'acquisition simplifiées, pour un montant total ne dépassant pas le seuil de micro-achat. La procédure de micro-achat est utilisée afin d'accélérer la réalisation des transactions d'achat de faible montant et de minimiser la charge administrative et les coûts qui y sont associés. Pour les articles achetés à des seuils inférieurs ou égaux à ceux énumérés ci-dessus, la POA permet une procédure de passation de marché simplifiée. Les micro-achats peuvent être attribués sans appel d'offres si la POA considère que le prix est "juste et raisonnable", que le vendeur est responsable et qu'il est documenté. Il n'est pas permis de fractionner les

marchés pour rester dans les limites du seuil de micro-achat afin d'éviter les exigences de mise en concurrence. Les micro-achats doivent être répartis équitablement entre les fournisseurs qualifiés dans la mesure du possible. Les micro-achats doivent suivre la procédure d'examen normale. Pour tous les micro-achats, il doit être prouvé que le contractant a fait l'objet d'une diligence raisonnable afin de s'assurer qu'il n'est pas suspendu ou radié des relations commerciales avec le gouvernement des États-Unis ou qu'il ne figure pas sur une liste de personnes bloquées. Pour se conformer à cette exigence, le personnel doit vérifier les fournisseurs sur Visual Compliance. Les micro-achats ne nécessitent pas de contrat ou d'accord formel.

7.1.1 Processus de micro-achat et liste de contrôle

Une fois le micro-achat convenu, l'équipe chargée des achats peut lancer une étude de marché afin de déterminer la source du meilleur prix. Le prix du marché peut être déterminé en se rendant chez les fournisseurs et en obtenant le meilleur prix, trois fournisseurs étant un bon objectif. Toute note ou étude de prix doit être conservée lors de l'achat (si elle est disponible). L'équipe chargée des achats peut immédiatement se procurer l'article une fois que le meilleur prix a été déterminé. Elle doit obtenir un reçu pour cette dépense au moment de la vente. L'équipe de conformité de la POA se réserve le droit de procéder à des vérifications indépendantes des prix pour s'assurer que nous obtenons les meilleurs prix.

Étapes	Tâche et documentation
1	L'équipe du programme identifie le besoin d'un bien ou d'un service en dessous du seuil de micro-achat*.
2	L'équipe chargée des achats effectue des études de marché afin d'identifier les fournisseurs appropriés et examine les prix. <i>Documentation : Toute note ou recherche de prix doit être conservée (si elle est disponible).</i>
3	Vérifier que le fournisseur ne figure pas parmi les parties exclues sur Visual Compliance . <i>Documentation : Conserver le PDF des résultats de la recherche.</i>
4	Approbation des donateurs pour les biens à usage restreint.
5	Préparer le formulaire de demande de paiement avec la facture et obtenir les approbations. <i>Documentation : demande de paiement et facture.</i>
6	Obtenir le reçu/la preuve d'achat. <i>Documentation : Reçu/facture payée.</i>
7	Recevoir des biens/services.
8	Conserver et classer les documents justificatifs.

*Pour les articles réservés aux donateurs, une autorisation préalable doit être obtenue avant l'achat.

Liste de contrôle pour les **micro-approvisionnements** (par ordre chronologique) :

- ☐ Notes ou recherches sur la comparaison des prix (le cas échéant)
- ☐ Contrôle [visuel](#) de [conformité](#)
- ☐ [Formulaire de demande de paiement](#) et facture approuvés
- ☐ Reçu/preuve de paiement

Situations particulières

- ☐ Approbation du donateur et/ou dérogation pour les biens soumis à restriction
- ☐ Approbation du gouvernement des États-Unis pour les sous-subsidations/sous-contrats

7.2 Petits achats

Les petits achats sont ceux dont la valeur est supérieure au seuil des micro-achats mais inférieure au seuil des propositions de concours de la POA. Les procédures de passation de marchés par petits achats sont des méthodes de passation de marchés relativement simples et informelles permettant d'obtenir des services, des fournitures ou d'autres biens. Dans le cas d'un petit marché, un PRF et un minimum de trois (3) devis doivent être obtenus auprès de sources qualifiées et servir de base à la sélection des fournisseurs avant de procéder à l'achat. L'équipe d'acquisition doit documenter la méthodologie et les résultats de l'étude de marché et justifier pourquoi et comment les trois (ou plus) fournisseurs ont été sélectionnés pour fournir des devis. Si l'équipe d'achat tente d'obtenir trois devis, mais que moins de trois devis sont reçus, l'équipe d'achat doit documenter les efforts déployés pour obtenir trois devis et la raison pour laquelle les autres n'ont pas été reçus.

La documentation doit être fournie par écrit par les fournisseurs et peut inclure des devis écrits, des devis envoyés par courrier électronique, des captures d'écran de sites web, des copies de listes de prix publiées, des prix annoncés dans des magazines ou des revues reconnus, etc. La POA doit sélectionner un fournisseur responsable qui offre le produit ou le service au prix le plus bas et qui répond aux spécifications requises (par opposition aux spécifications souhaitées). Les décisions d'attribution sont prises sur la base de la meilleure valeur pour le projet, en tenant compte du prix. Lorsque le fournisseur le moins cher n'est pas retenu, l'équipe chargée de la passation des marchés doit expliquer pourquoi un facteur autre que le prix a été plus important que celui-ci.

Il n'est pas permis de fractionner les marchés pour rester dans le cadre du seuil des petits achats afin d'éviter d'autres exigences en matière de concurrence. La POA vérifie chaque année les dossiers de passation de marchés pour s'assurer que les commandes ne sont pas scindées afin de pouvoir les passer par une méthode de passation moins restrictive. Les petits achats doivent suivre la procédure d'examen normale. Pour tous les petits achats, la preuve doit être apportée que le contractant a fait l'objet d'une diligence raisonnable afin de s'assurer qu'il n'est pas suspendu ou radié des relations commerciales avec le gouvernement des États-Unis ou qu'il ne figure pas sur une liste de personnes bloquées. Pour se conformer à cette exigence, le personnel doit vérifier les fournisseurs sur Visual Compliance. Les petits achats doivent faire l'objet d'un contrat ou d'un accord formel avec le

fournisseur. Veuillez consulter le [tableau des accords](#) et l'[organigramme des accords](#) pour sélectionner le type de contrat approprié. Des modèles pour tous les contrats sont disponibles [ici](#).

7.2.1 Processus d'achat de petites quantités et liste de contrôle

Une fois la PRF approuvée, l'équipe chargée de la passation des marchés recherche des fournisseurs responsables potentiels. Au minimum, trois fournisseurs sont invités à fournir un devis ou une proposition. L'équipe chargée de la passation des marchés fournit à chaque fournisseur, par écrit, la même description des exigences de la passation des marchés et des critères de sélection des fournisseurs. Au moment de l'envoi de la demande aux fournisseurs, l'équipe chargée des achats doit déterminer la méthode appropriée de sélection des fournisseurs. En fonction du bien ou du service acheté, la méthode peut être simplifiée (le prix est le plus important), le prix le plus bas techniquement acceptable ou un compromis (la meilleure valeur). Une fois la méthode de sélection déterminée, elle ne peut plus être modifiée. Si l'on opte pour une méthode de sélection des fournisseurs fondée sur le meilleur rapport qualité-prix, l'ensemble des critères suivants peut être utilisé pour décider du choix des fournisseurs, tout en maintenant les normes de concurrence : prix, qualité des biens/services, disponibilité des biens/services dans le délai de livraison requis, services après-vente, y compris la disponibilité des pièces/fournitures, antécédents du soumissionnaire en matière de performances et de services, capacité du soumissionnaire à fournir un service satisfaisant dans le cas présent, conditions de paiement, garantie offerte, capacité à fournir des échantillons, et autres.

Après avoir reçu les offres écrites, l'équipe d'acquisition doit préparer une [matrice d'évaluation comparative](#). L'équipe d'acquisition doit utiliser les mêmes critères d'évaluation que ceux fournis aux vendeurs dans la matrice de comparaison des offres. Une fois que l'équipe chargée des achats a rempli la matrice, tous les membres de l'équipe doivent la signer, la dater et y ajouter le titre de leur poste. L'étape finale consiste à préparer une note sur la sélection des fournisseurs, qui comprend un aperçu des fournisseurs examinés, les raisons de la sélection du fournisseur et le prix final. Soyez précis, par exemple "le fournisseur a proposé le prix le plus bas" ou, si des facteurs autres que le prix le plus bas ont été pris en compte, fournissez une explication détaillée, par exemple la qualité, le stock, le délai de livraison, etc. Si moins de trois devis ont été obtenus, les raisons doivent également figurer dans cette note. Si le prix final est sensiblement différent (plus de 10 %) de la valeur estimée à l'origine par la PRF, il convient de fournir une explication.

Les étapes	Tâche et documentation
1	Préparer le PRF et obtenir les approbations*. <i>Documentation : PRF signé</i>

2	L'équipe chargée des achats effectue une étude de marché afin d'identifier les fournisseurs appropriés et examine les prix. L'équipe chargée des achats se rend chez les fournisseurs et obtient des devis écrits. <i>Documentation : Étude de marché et trois devis.</i>
3	Préparer une matrice d'évaluation avec indication du gagnant. <i>Documentation : Matrice d'évaluation signée.</i>
4	Préparer la note de sélection des sources signée par le responsable des achats et approuvée par le directeur du VP/HO/COP/PD. <i>Documentation : Note sur la sélection des sources.</i>
5	Vérifier que le fournisseur ne figure pas parmi les parties exclues sur Visual Compliance . <i>Documentation : Conserver le PDF des résultats de la recherche.</i>
6	Signer le contrat et la page de garde appropriés. <i>Documentation : Contrat entièrement exécuté et page de garde.</i>
7	Approbation des donateurs pour les biens à usage restreint.
8	Préparer le formulaire de demande de paiement avec la facture et obtenir les approbations. <i>Documentation : demande de paiement et facture.</i>
9	Obtenir le reçu/la preuve d'achat. <i>Documentation : Reçu/facture payée.</i>
10	Recevoir des biens/services.
11	Signer l'attestation de réception des biens ou des services <i>Documentation : certification de la réception de biens ou de services.</i>
11	Ajouter les biens achetés à la liste de suivi des équipements et des stocks et ajouter des numéros d'étiquette avec le marquage et la marque appropriés (le cas échéant).
12	Conserver et classer les documents justificatifs.

*Pour les articles réservés aux donateurs, une autorisation préalable doit être obtenue avant l'achat.

Liste de contrôle pour les **petits achats** (par ordre chronologique) :

- ☐ [PRF](#) signé
- ☐ Trois devis/propositions écrits pour des biens ou des services
- ☐ [Matrice d'évaluation](#) signée par tous les évaluateurs et approuvée par le responsable de la passation de marchés
- ☐ Notes ou recherches sur la comparaison des prix (le cas échéant)
- ☐ [Mémo de sélection des sources](#) signé par le responsable des achats et approuvé par le directeur du VP/HO/COP/PD
- ☐ Contrôle [visuel](#) de [conformité](#)



- ☐ [La page de garde et le contrat](#) font référence au [tableau des accords](#) et à l'[organigramme des accords](#) pour sélectionner le type de contrat approprié.
- ☐ [Formulaire de demande de paiement](#) signé avec la facture
- ☐ Reçu/preuve de paiement
- ☐ [Attestation de réception de biens ou de services](#)

Situations particulières

- ☐ Approbation du donateur et/ou dérogation pour les biens soumis à restriction
- ☐ Approbation de l'USG pour les sous-subventions/sous-contrats
- ☐ Approbation ascendante (si la passation de marché dépasse la délégation de pouvoir du responsable de la passation de marché)

7.3 Propositions concurrentielles

Tous les marchés d'une valeur égale ou supérieure au seuil concurrentiel doivent faire l'objet d'une mise en concurrence totale et ouverte, conformément aux normes de [2 CFR 200.319](#). Pour ces marchés, la POA procède à une mise en concurrence complète et ouverte. Cette méthode consiste à faire appel à plus d'une source pour soumettre une offre et à attribuer un contrat à prix fixe ou un contrat de type remboursement des coûts.

La procédure suivante s'applique pour que les propositions soient pleinement et ouvertement concurrentielles :

Sollicitation :

1. Remplir un [PRF](#)
2. Étude de marché - Examiner la demande approuvée et déterminer si une étude de marché suffisante a été réalisée, ou doit être réalisée, pour déterminer comment l'appel d'offres sera concurrencé. L'étude de marché n'est requise que pour les marchés publics d'une valeur égale ou supérieure à 50 000 USD. L'étude de marché est requise pour tous les marchés publics de l'administration centrale dont le montant est supérieur au seuil d'acquisition simplifié.
3. Déterminer le mode de diffusion de l'appel d'offres. Il n'y a en fait que trois options possibles :
Publicité publique - La publicité publique est-elle nécessaire pour garantir une concurrence adéquate au niveau des prix ? Les facteurs à prendre en compte peuvent être les suivants :
 - La publicité est la pratique commerciale établie dans l'industrie pour les appels d'offres.
 - Aucune étude de marché n'a été réalisée.
 - Le projet n'est pas certain qu'il y aura une concurrence suffisante au niveau des prix avec les fournisseurs qui ont été recherchés.
 - Inquiétude quant à une éventuelle collusion entre les vendeurs.



- Préoccupations concernant le caractère raisonnable du prix, la qualité ou les fournisseurs établis/connus.
- De nouveaux fournisseurs s'établissent et le projet veut voir ce qu'ils peuvent offrir.
- Faire preuve d'une plus grande transparence.

Liste de distribution des fournisseurs (minimum de -) - Les facteurs à prendre en compte peuvent être les suivants :

- L'étude de marché indique-t-elle qu'il existe sur le marché un nombre limité de vendeurs responsables capables de fournir le bien ou le service requis ?
- L'étude de marché indique-t-elle que ces fournisseurs sont en mesure d'assurer une concurrence adéquate par les prix, c'est-à-dire de répondre aux besoins, de se livrer à une concurrence indépendante et de proposer des prix équitables et raisonnables ?
- Existe-t-il des preuves de l'existence de ces conditions ?
- Existe-t-il des preuves suffisantes que les articles ou les services sont disponibles dans le commerce ?

Sole Sour-e - Les facteurs à prendre en compte peuvent être les suivants :

- Aucune des options décrites ci-dessus n'est-elle possible, et dans l'affirmative, pourquoi ?
- N'y a-t-il qu'une seule source responsable qui puisse satisfaire aux exigences ?
- Existe-t-il des preuves de l'existence de ces conditions ?

4. Déterminer le type d'appel d'offres ([demande de devis](#) ou [demande de proposition](#)) le plus approprié pour le marché, en tenant compte des facteurs de décision clés suivants :

- Quel est le degré d'élaboration du cahier des charges ou des spécifications techniques ?
- Le projet prévoit-il que le vendeur propose une solution technique ou s'agit-il d'un bien ou d'un service couramment offert à d'autres ?
- Faut-il s'attendre à devoir négocier avec les fournisseurs en termes de prix, de livraison et d'autres facteurs non liés au prix/coût ?
- Quel est le degré de sophistication, d'expérience ou de connaissance des fournisseurs du secteur lorsqu'ils répondent à des appels d'offres ?

5. Déterminer le type d'attribution le plus approprié à la passation de marché. La meilleure façon d'y parvenir est de définir les objectifs et la manière dont les équipes techniques prévoient de gérer les prestations du fournisseur après l'attribution du marché.

- Les biens ou les services sont-ils standard et ont-ils un prix unitaire fixe ?
- Existe-t-il une activité, un calendrier et des résultats définis de manière claire et concrète, où les résultats attendus peuvent être facilement mesurés et évalués, c'est-à-dire des jalons ?



- Les besoins exacts sont-ils inconnus ou les spécifications pourraient-elles permettre d'estimer les coûts avec une précision insuffisante au moment de l'attribution ?
 - Le projet prévoit-il un besoin récurrent de biens ou de services bien définis sur une base périodique ?
6. Émettre un appel d'offres écrit formel : [demande de devis \(RFQ\)](#), [demande de proposition \(RFP\)](#). Cela comprend les éléments suivants :
- Les spécifications, l'étendue des travaux ou les exigences techniques pour les biens ou les services à acheter, qui doivent être clairs et précis et ne pas contenir de facteurs qui restreignent indûment la concurrence.
 - Inclure toutes les exigences en matière de marque ou de marquage conformément à l'adjudication principale.
 - S'ils achètent des biens, les vendeurs/fournisseurs devront fournir des informations sur l'origine et une certification attestant qu'aucun équipement ou partie de celui-ci n'a été fabriqué, produit ou assemblé dans un pays interdit ou n'a transité par un tel pays.
 - Critères d'évaluation des offres. Des classements pondérés peuvent être utilisés, mais si aucun critère de classement n'est documenté, le prix sera le seul élément déterminant. Si des critères pondérés sont utilisés pour l'évaluation des offres, ils doivent être documentés par le responsable de la passation de marchés et approuvés par le directeur F&A ou l'équipe de conformité.
 - Normes de performance minimales acceptables.
 - Caractéristiques spécifiques des articles ou services requis.
 - Le texte suivant doit y figurer : *Tout soumissionnaire estimant avoir été traité de manière inéquitable ou injuste peut soumettre une plainte ou une protestation à l'équipe de conformité de Partners of Americas à l'adresse compliance@partners.net. Vous pouvez demander la confidentialité de votre demande.*
7. Les demandes de propositions ou de devis doivent être rendues publiques et indiquer tous les facteurs d'évaluation et leur importance relative, soit par le biais d'une liste de distribution des fournisseurs, soit par une publicité publique. La publicité d'un appel d'offres est recommandée lorsque le projet a déterminé, par le biais d'une étude de marché, que le fait d'informer le plus grand nombre de fournisseurs est le moyen le plus pratique d'obtenir une concurrence adéquate.
- Toute réponse à un appel d'offres rendu public doit être prise en considération dans toute la mesure du possible. Le calendrier requis pour la publication est le suivant :

Ministère de l'intérieur

Valeur estimée du contrat	Période de détachement requise
\$250,000.00 - \$500,000.00	Au moins cinq (5) jours ouvrables
\$500,000+	Minimum quinze (15) jours ouvrables

Bureau local	
Valeur estimée du contrat	Période de détachement requise
\$10,000.00 - \$50,000.00	Au moins cinq (5) jours ouvrables
\$50,000+	Minimum quinze (15) jours ouvrables

Réception des offres :

8. Prévoir une période de questions et réponses
 - La POA doit mettre en place une procédure permettant aux soumissionnaires potentiels de poser des questions. Toutes les questions posées à la POA et les réponses doivent être distribuées à **tous les** soumissionnaires.
 - Le meilleur mécanisme consiste à fixer une date à laquelle les questions doivent être soumises, puis toutes les questions et réponses aux appels d'offres peuvent être communiquées à **tous les** soumissionnaires.
9. Les propositions doivent être sollicitées auprès d'au moins trois (3) fournisseurs qualifiés.
 - En l'absence de trois devis ou propositions, une justification clairement documentée dans la note sur la sélection des sources démontrant que des efforts ont été déployés pour obtenir trois devis ou propositions doit être préparée et soumise dans le cadre de la documentation relative à la passation de marché.

Examen/sélection des propositions :

10. Pour tous les marchés, y compris les modifications de contrat, dépassant le seuil d'acquisition simplifié (actuellement 250 000 USD), la POA doit effectuer une analyse des coûts ou des prix et documenter les négociations budgétaires dans un [mémo de négociation](#) signé par le responsable de la passation de marchés.
11. Déterminer si un comité d'évaluation complet est nécessaire ou seulement des examinateurs techniques.
Voir les conseils ci-dessous :

Recommandation du comité d'évaluation	Comité d'évaluation Non recommandé
---------------------------------------	------------------------------------

Méthodes de compensation Il y a une évaluation technique individuelle, puis un comité mixte pour déterminer la proposition technique la mieux classée. <u>Cette méthode de sélection des sources nécessite un comité d'évaluation.</u>	Prix le plus bas techniquement acceptable Lorsque les critères d'acceptabilité sont correctement définis, un comité ne devrait pas être nécessaire et un ou deux évaluateurs techniquement qualifiés peuvent déterminer si les propositions "satisfont" ou "ne satisfont pas" aux exigences d'acceptabilité.
---	---

- Si un comité d'évaluation n'est pas nécessaire, déterminez quel personnel techniquement qualifié pourrait examiner la matrice des offres et fournir un avis technique sur la conformité des offres aux spécifications ou à l'étendue des travaux décrits dans l'appel d'offres. Tous les évaluateurs doivent signer un [formulaire de conflit d'intérêts et de déclaration de confidentialité](#) avant de participer à l'évaluation, confirmant qu'ils n'ont aucun conflit d'intérêts avec la passation de marché.
- Si un comité d'évaluation est nécessaire, identifiez les membres potentiels du comité d'évaluation en utilisant les lignes directrices suivantes :
 - **Président sans droit de vote (1)** : Responsable des achats ou VP/HO Directeur/COP/PD.
 - **Membres du comité d'évaluation Trois (3) membres au minimum** : Le comité d'évaluation de l'AOP est composé de représentants du programme et de la direction qui font office d'examineurs techniques ou financiers qualifiés.
 - Au moins deux des membres du comité doivent posséder une expertise technique pertinente et qualifiée.
 - L'un des membres du comité doit être un membre de l'équipe financière afin de donner des conseils sur les questions de coûts et d'aider à déterminer si les prix sont raisonnables et réalistes.
 - Dans le cas des subventions pour lesquelles le bénéficiaire prend en charge une partie des coûts, il pourrait être inclus dans le comité d'évaluation.
 - Le responsable de la passation de marchés doit s'assurer que tous les membres du comité d'évaluation/sélection ont signé et daté le [formulaire de conflit d'intérêts et de déclaration de confidentialité](#).

12. Après l'ouverture des plis, le comité d'évaluation se réunit et examine les soumissions.

13. Il doit y avoir une [matrice](#) ou une méthode [écrite](#) pour effectuer les évaluations techniques conformément à la méthode de sélection des sources indiquée dans l'appel d'offres.



- Tous les soumissionnaires seront examinés afin de déterminer si leur offre technique répond aux conditions de l'appel d'offres et de la demande de propositions. Si l'offre n'est pas conforme, elle est rejetée.
 - Les autres soumissionnaires ayant satisfait aux conditions de l'appel d'offres et de la demande de propositions seront classés en fonction des critères définis dans l'appel d'offres et la demande de propositions.
 - **Les facteurs d'évaluation supplémentaires introduits au cours de l'évaluation ne doivent pas être pris en compte. Tous les critères d'évaluation doivent être clairement indiqués dans l'appel d'offres/la demande de propositions.**
14. [La matrice d'évaluation](#) finale doit être préparée et signée par tous les membres du comité et approuvée par le VP/HO Directeur/COP/PD.
 15. Préparer une [note sur la sélection des sources](#), signée par le responsable des achats et approuvée par le directeur du VP/HO/COP/PD, qui présente une vue d'ensemble des fournisseurs examinés, explique les raisons du choix du fournisseur et indique le prix final. Si moins de trois devis ont été obtenus, les raisons doivent également figurer dans cette note. Si le prix final diffère sensiblement (plus de 10 %) de la valeur estimée à l'origine par le PRF, une explication doit être fournie.
 16. Un contrôle préalable clair est effectué sur le contractant pour s'assurer qu'il n'est pas suspendu ou radié du marché avec le gouvernement américain ou qu'il ne figure pas sur une liste de personnes bloquées. Pour se conformer à cette exigence, le personnel doit vérifier les fournisseurs sur [Visual Compliance](#).
 17. Le responsable des achats prend contact avec le soumissionnaire retenu et négocie un contrat. Si les négociations n'aboutissent pas avec le meilleur soumissionnaire, le responsable de la passation de marchés, avec l'approbation du VP/HO directeur/COP/PD, négocie avec le soumissionnaire classé deuxième. Ce processus se poursuit jusqu'à ce qu'un accord soit conclu, que l'offre soit annulée ou que l'appel d'offres se poursuive.
 - Le responsable de la passation de marchés de la POA doit attirer l'attention sur toute erreur arithmétique qui a été corrigée au cours du processus d'évaluation. Le soumissionnaire doit avoir la possibilité de corriger ces erreurs dans sa soumission.
 - Doit confirmer que le marché respecte les restrictions imposées par l'entité adjudicatrice fédérale en ce qui concerne les codes géographiques et les achats de produits restreints (le cas échéant).
 18. Les propositions concurrentielles doivent être accompagnées d'une page de couverture officielle et d'un contrat ou d'un accord avec le fournisseur. Veuillez consulter le [tableau des accords](#) et l'[organigramme](#)

[des accords](#) pour sélectionner le type de contrat approprié. Des modèles pour tous les contrats sont disponibles [ici](#).

19. Une fois l'accord conclu avec le soumissionnaire retenu, les autres soumissionnaires doivent être contactés et informés que leur offre répondait aux conditions de l'appel d'offres et de la demande de propositions, mais qu'elle n'était pas la meilleure selon la procédure de classement des marchés publics.

Toutes les propositions compétitives doivent être préparées/documentées par le responsable des achats ou le membre du personnel désigné et examinées par le directeur F&A, puis approuvées par le directeur VP/HO/COP/PD.

Outre les exigences susmentionnées, il est important que le personnel de la POA n'impose pas de restrictions excessives à la procédure de passation des marchés. Il peut s'agir, entre autres, des éléments suivants

- Imposer des exigences de qualification déraisonnables aux entreprises ;
- Exiger une expérience inutile et un cautionnement excessif ;
- Pratiques tarifaires non concurrentielles entre entreprises ou sociétés affiliées ;
- Contrats non concurrentiels pour les consultants sous contrat d'honoraires ;
- Conflits d'intérêts organisationnels ;
- Spécifier uniquement un produit "de marque" au lieu d'autoriser l'offre d'un produit "équivalent" et de décrire les performances ou d'autres exigences pertinentes du marché ;
- Toute action arbitraire dans le cadre de la procédure de passation de marchés ; et
- L'utilisation de préférences géographiques imposées par la loi ou par l'administration au niveau national ou local dans l'évaluation des offres ou des propositions (sauf dans les cas où l'organisme fédéral adjudicateur impose ou encourage expressément une restriction ou une préférence géographique).

7.3.1 Processus de propositions concurrentielles et liste de contrôle

Une procédure de mise en concurrence appropriée doit être mise en œuvre et documentée de manière exhaustive. Le tableau ci-dessous représente au minimum les étapes et la documentation nécessaires pour les propositions concurrentielles.

Étapes	Tâche et documentation
1	Préparer le PRF et obtenir les approbations*. <i>Documentation : PRF signé.</i>
2	L'équipe chargée de la passation des marchés réalise des études de prix et de marché afin de déterminer comment l'appel d'offres sera lancé pour les marchés des bureaux extérieurs dépassant



	50 000 dollars et pour tous les marchés de l'administration centrale dépassant le seuil d'acquisition simplifié. <i>Documentation : Étude de marché.</i>
3	Déterminer comment l'appel d'offres sera distribué.
4	Déterminer si l' appel d'offres ou la demande de propositions est approprié.
5	Déterminer le mécanisme contractuel approprié, se référer au tableau des accords et à l' organigramme des accords .
6	Lancer un appel d'offres formel et écrit dans lequel toutes les exigences techniques et tous les critères d'évaluation sont clairement indiqués. <i>Documentation : RFQ/RFP.</i>
7	Faire connaître l'appel d'offres et la demande de propositions. <i>Documentation : Preuve de l'existence d'une publicité publique ou d'une liste de distribution.</i>
8	Poser des questions au cours de la période de réponse, les réponses étant fournies à tous les soumissionnaires. <i>Documentation : Copies de toutes les questions et réponses fournies aux vendeurs.</i>
9	Recevoir des copies de tous les devis ou propositions. <i>Documentation : Copies d'au moins (3) trois devis ou propositions.</i>
10	Pour tous les marchés d'une valeur supérieure à 250 000 USD, une analyse des coûts ou des prix et la documentation des négociations budgétaires dans un mémo de négociation , signé par le responsable de la passation de marchés. <i>Documentation : Note de négociation signée.</i>
11	Veiller à ce que tous les évaluateurs signent le formulaire de conflit d'intérêts et de déclaration de confidentialité . <i>Documentation : Déclaration de confidentialité/conflit d'intérêts signée par les membres du comité d'évaluation.</i>
12	Le comité d'évaluation se réunit pour examiner tous les devis ou propositions.
13	Le comité d'évaluation examine et évalue tous les devis ou propositions reçus. <i>Documentation : Support de l'examen du comité technique/de l'évaluation (notes d'examen, analyse matricielle, etc.).</i>
14	Préparer la matrice d'évaluation avec l'indication du gagnant, signée par tous les membres du comité et approuvée par le directeur du VP/HO/COP/PD. <i>Documentation : Matrice d'évaluation signée.</i>

15	Préparer la note de sélection des sources signée par le responsable des achats et approuvée par le directeur du VP/HO/COP/PD. <i>Documentation : Note sur la sélection des sources.</i>
16	Vérifier que le fournisseur ne figure pas parmi les parties exclues sur Visual Compliance . <i>Documentation : Conserver le PDF des résultats de la recherche.</i>
17	Approbation des donateurs pour les biens à usage restreint.
18	Contacter le soumissionnaire retenu et négocier le contrat.
19	Signer le contrat et la page de garde appropriés. <i>Documentation : Contrat entièrement exécuté et page de garde.</i>
20	Notifier les résultats à tous les autres soumissionnaires.
21	Préparer le formulaire de demande de paiement avec la facture et obtenir les approbations. <i>Documentation : demande de paiement et facture.</i>
22	Obtenir le reçu/la preuve d'achat. <i>Documentation : Reçu/facture payée.</i>
23	Recevoir des biens/services.
24	Signer l'attestation de réception des biens ou des services
25	Ajouter les biens achetés à la liste de suivi des équipements et des stocks et ajouter des numéros d'étiquette avec le marquage et la marque appropriés (le cas échéant).
26	Conserver et classer les documents justificatifs

*Pour les articles réservés aux donateurs, une autorisation préalable doit être obtenue avant l'achat.

Liste de contrôle pour les **propositions compétitives** (par ordre chronologique) :

- ☐ [PRF](#) signé
- ☐ Étude de marché pour les marchés publics dont le montant est supérieur à 50 000 USD ou pour les marchés publics de l'administration centrale dont le montant est supérieur au seuil d'acquisition simplifié.
- ☐ [Appel d'offres](#) ou [demande de propositions](#)
- ☐ Preuve de la publication de l'opportunité, y compris l'identification de tous les facteurs d'évaluation et leur importance relative (par exemple, une annonce publiée ou une liste de distribution).
- ☐ Toutes les questions posées et les réponses fournies
- ☐ Copies de TOUS les devis/propositions écrits pour des biens ou des services
- ☐ [Formulaire de conflit d'intérêts et de déclaration de confidentialité](#) signé par les évaluateurs
- ☐ Évaluations, notes et documentation du comité d'évaluation
- ☐ [Matrice d'évaluation](#) signée par tous les évaluateurs et approuvée par le VP/HO Directeur/COP/PD



- ☐ [Note de négociation](#) et recherche sur la comparaison des prix/l'analyse des coûts (note requise pour les marchés d'une valeur supérieure à 250 000 dollars).
- ☐ [Mémo de sélection des sources](#) signé par le responsable des achats et approuvé par le directeur du VP/HO/COP/PD
- ☐ Contrôle [visuel](#) de [conformité](#)
- ☐ [La page de garde et le contrat](#) font référence au [tableau des accords](#) et à l'[organigramme des accords](#) pour sélectionner le type de contrat approprié.
- ☐ [Formulaire de demande de paiement](#) signé avec la facture
- ☐ Reçu/preuve de paiement
- ☐ [Attestation de réception de biens ou de services](#)

Situations particulières

- ☐ Approbation du donateur et/ou dérogation pour les biens soumis à restriction
- ☐ Approbation de l'USG pour les sous-subsventions/sous-contrats

9.1 Approbation ascendante (si la passation de marché dépasse la délégation de pouvoir du responsable de la passation de marché) .4 Propositions non concurrentielles - Justification d'une source unique

Dans de rares circonstances, une transaction à source unique peut être autorisée. Un marché à source unique peut être défini comme tout contrat conclu sans mise en concurrence, sur la base d'une justification selon laquelle il n'existe qu'une seule source connue ou qu'un seul fournisseur peut répondre aux exigences.

Le fait de ne pas avoir anticipé les besoins en raison d'une mauvaise planification ne constitue pas une exception aux exigences en matière de concurrence. Une procédure de passation de marché plus rapide ou le fait que la POA ait déjà fait appel au fournisseur pour des travaux similaires n'est pas une justification. Une transaction à source unique est une transaction qui devrait normalement faire l'objet d'une passation de marché complète ; cependant, dans certaines circonstances, l'achat sera approuvé sans mise en concurrence complète et ouverte.

Tous les achats effectués auprès d'une source unique doivent être approuvés par écrit par l'équipe de conformité de HO, quel qu'en soit le montant. Tous les achats auprès d'une source unique doivent être conformes aux circonstances énumérées dans [2 CFR 200.320\(c\)\(1\)](#). Lorsqu'un employé, un représentant ou une société affiliée propose un approvisionnement auprès d'une source unique, il/elle doit fournir une justification écrite claire documentant le processus et les efforts utilisés pour déterminer qu'il n'y a pas d'autres fournisseurs qualifiés. Pour qu'une exception soit valable, une déclaration claire justifiant la renonciation à la procédure d'appel d'offres doit être soumise par écrit. La justification doit inclure

1. Raison justifiant l'exemption de la mise en concurrence conformément [à 2 CFR 200.320\(c\)\(1\)](#).



2. Explication/justification de la raison pour laquelle il n'existe qu'une seule source connue pouvant fournir le produit ou le service, ou source unique (le produit/service est unique/spécial par nature) ; ou compatibilité (par exemple, une agence de sécurité publique exigeant qu'un équipement spécifique soit compatible avec un système d'équipement existant).
3. Nature et/ou description du bien ou du service faisant l'objet de l'approbation et qui est nécessaire pour répondre aux besoins du programme (y compris la valeur estimée).
4. Une détermination que le coût anticipé pour le gouvernement sera juste et raisonnable.
5. Brève déclaration sur la façon dont le projet a déterminé que le vendeur est responsable.

Voici quelques exemples de cas où la passation d'un marché à fournisseur unique peut être justifiée :

1. Lorsqu'il s'agit de l'acquisition de biens ou de services dont le montant global ne dépasse pas le seuil des micro-achats.
2. Lorsque seul le fournisseur proposé peut fournir les services en raison de son expérience antérieure en matière de POA et que la duplication de ces capacités par une autre source entraînerait un surcoût.
3. Lorsqu'un seul fournisseur peut satisfaire aux exigences techniques en raison d'une compétence ou d'une expertise technique unique, ou lorsque le travail est "tellement spécialisé" qu'il n'y a qu'une seule entité qui puisse le réaliser.
4. Lorsque l'article ne satisfait pas aux exigences d'une source unique, mais que l'utilisation de tout autre fabricant entraînerait des coûts excessifs.
5. Lorsqu'il existe un problème de sécurité ou un autre risque pour la sécurité qui permettrait de n'avoir qu'un seul fournisseur.
6. Lorsqu'une seule source possède le(s) brevet(s) ou le(s) droit(s) exclusif(s) de fabriquer ou de fournir l'article ou le service.
7. Lorsque l'article n'est disponible qu'auprès d'une seule source, par exemple :
 - a. Œuvres d'art
 - b. Matériel d'occasion inhabituel et généralement indisponible,
 - c. Équipements et instruments scientifiques spécialisés
 - d. Un service spécialisé (par exemple, un consultant) pour lequel le fournisseur a une capacité unique à fournir le service requis en raison de circonstances manifestement uniques (connaissances, contacts, expérience).
8. Poursuite d'un service actuel lorsque le changement de fournisseur risque d'entraîner des coûts excessifs
9. Lorsque l'organisme subventionnaire fédéral ou l'entité intermédiaire autorise expressément les propositions non concurrentielles en réponse à une demande écrite de la POA.

10. Lorsqu'après avoir sollicité un certain nombre de sources, la concurrence est jugée insuffisante.
11. L'urgence publique du besoin ne permet pas un retard résultant d'un appel à la concurrence, tel que
12. La vie humaine, la santé ou les biens des partenaires sont en danger.
13. Des réparations sont immédiatement nécessaires pour les équipements dont le retard entraînerait des dépenses plus élevées.
14. Les contrats de sous-traitance ou les sous-contrats lorsque l'accord de collaboration avec un autre individu ou une autre institution a été inscrit dans la subvention et approuvé par la suite par l'entité fédérale qui octroie la subvention.

Toutes les propositions non concurrentielles doivent être préparées/documentées par le responsable de la passation de marchés, puis approuvées par l'équipe de conformité de HO. Pour toutes les propositions non concurrentielles, il doit être prouvé que le contractant a fait l'objet d'une diligence raisonnable afin de s'assurer qu'il n'est pas suspendu ou radié du gouvernement des États-Unis ou qu'il ne figure pas sur une liste de personnes bloquées. Pour se conformer à cette exigence, le personnel doit vérifier les fournisseurs sur [Visual Compliance](#). Les propositions non concurrentielles doivent faire l'objet d'un contrat ou d'un accord formel avec le fournisseur si elles dépassent le seuil des micro-achats. Veuillez consulter le [tableau des accords](#) et l'[organigramme des accords](#) pour sélectionner le type de contrat approprié. Des modèles pour tous les contrats sont disponibles [ici](#).

9.1.1 7.4.1 Processus et liste de contrôle pour les propositions non compétitives

Le tableau ci-dessous présente les étapes et la documentation nécessaires pour les propositions non concurrentielles à source unique.

Étapes	Tâche et documentation
1	Préparer le PRF et obtenir les approbations nécessaires*. <i>Documentation : PRF signé.</i>
2	L'équipe chargée des achats effectue des recherches pour justifier l'exemption de concurrence.
3	Préparer un mémo de justification de la source unique et obtenir l'approbation de l'équipe de conformité de l'administration centrale. <i>Documentation : Note de justification de la source unique signée.</i>
4	Vérifier que le fournisseur ne figure pas parmi les parties exclues dans Visual Compliance . <i>Documentation : Conserver le PDF des résultats de la recherche.</i>
5	Approbation des donateurs pour les biens à usage restreint.
6	Si le seuil de micro-achat est dépassé, signer le contrat approprié et la page de garde . <i>Documentation : Contrat entièrement exécuté et page de garde (le cas échéant).</i>

7	Préparer le formulaire de demande de paiement avec la facture et obtenir les approbations. <i>Documentation : demande de paiement et facture.</i>
8	Obtenir le reçu/la preuve d'achat. <i>Documentation : Reçu/facture payée.</i>
9	Recevoir des biens/services.
10	Attestation de réception de biens ou de services pour les marchés dépassant le seuil des micro-achats.
11	Ajouter les biens achetés à la liste de suivi des équipements et des stocks et ajouter des numéros d'étiquette avec le marquage et la marque appropriés (le cas échéant).
12	Conserver et classer les documents justificatifs

*Pour les articles réservés aux donateurs, une autorisation préalable doit être obtenue avant l'achat.

Liste de contrôle pour les **propositions non concurrentielles (source unique)** (par ordre chronologique) :

- ☐ [PRF](#) signé
- ☐ [Note de justification de la source unique](#) approuvée par l'équipe de conformité de l'administration centrale
- ☐ Contrôle [visuel](#) de [conformité](#)
- ☐ Si le marché dépasse le seuil des micro-achats, une [page de garde et un contrat](#) sont nécessaires. Reportez-vous au [tableau des accords](#) et à l'[organigramme des accords](#) pour sélectionner le type de contrat approprié.
- ☐ [Formulaire de demande de paiement](#) signé avec la facture
- ☐ Reçu/preuve de paiement
- ☐ [Attestation de réception de biens ou de services](#) pour les marchés dépassant le seuil des micro-achats.

Situations particulières

- ☐ Approbation du donateur et/ou dérogation pour les biens soumis à restriction
- ☐ Approbation du gouvernement des États-Unis pour les sous-subsventions/sous-contrats
- ☐ Approbation ascendante (si la passation de marché dépasse la délégation de pouvoir du responsable de la passation de marché)

7.5 Documentation relative aux marchés publics

Chacune des méthodes de passation de marchés susmentionnées comprend une liste de contrôle des documents requis pour cette transaction. Ces documents doivent être rassemblés et classés dans l'ordre exact de la liste, puis stockés conformément à la [politique de conservation des documents de la POA](#) et au système de classement de l'unité. Les documents originaux doivent être conservés dans le bureau central ou le bureau local. Les originaux

doivent être scannés et téléchargés sur SharePoint et sauvegardés dans les dossiers de l'unité. Le VP/HO Directeur/COP/PD est responsable de l'examen de tous les éléments de la liste de contrôle de la documentation et de la qualité (mise en œuvre correcte de cette politique). L'équipe chargée du respect de la réglementation procédera à des échantillonnages et à des vérifications ponctuelles pour s'assurer que les documents soumis sont complets et de qualité. Tout document manquant ou problème doit être corrigé immédiatement.

8. Circonstances particulières

Les circonstances particulières suivantes peuvent survenir au cours de la procédure de passation de marchés. L'équipe chargée de la passation des marchés doit suivre les conseils ci-dessous lorsque l'une de ces circonstances particulières se présente.

8.1 Utilisation d'une autre méthode de passation de marchés

Dans certains cas, l'utilisation d'une autre méthode de passation peut être justifiée. Il peut être plus approprié d'utiliser la méthode de passation à partir d'un seuil inférieur. Par exemple, le coût de l'achat d'un bloc de chambres d'hôtel peut dicter l'utilisation de la méthode de la proposition concurrentielle, mais l'utilisation de la méthode des petits achats peut donner de meilleurs résultats et une meilleure valeur globale pour le programme et le donateur. L'obtention de devis écrits peut permettre d'élargir le cercle des soumissionnaires et d'obtenir des prix plus compétitifs. Lorsqu'une autre méthode de passation de marchés est envisagée, l'équipe chargée de la passation de marchés doit documenter sa justification et la soumettre à l'approbation de l'équipe chargée de la conformité à HO. Dans sa justification, l'équipe doit expliquer en quoi le résultat est plus avantageux pour le programme. Le simple fait qu'il s'agisse d'une méthode d'approvisionnement plus rapide ne constitue pas une justification.

8.2 Protestation du soumissionnaire

Si un soumissionnaire perçoit un traitement injuste dans le cadre de la sollicitation ou de l'attribution d'un contrat, il peut déposer une plainte auprès de l'équipe chargée du respect des règles. En aucun cas, le personnel impliqué dans l'activité de passation de marché faisant l'objet de la plainte ne sera autorisé à participer à l'examen de la réclamation du soumissionnaire.

La procédure de contestation implique l'équipe de conformité qui procède à une première évaluation de la plainte et qui peut, à sa discrétion, demander des éclaircissements au personnel, le cas échéant. L'équipe chargée du respect des règles émet ensuite une réponse écrite à l'intention du soumissionnaire. Cette réponse reflète la position officielle finale de la POA sur la question. Toute allégation de fraude ou de mauvaise conduite du personnel doit être portée à la connaissance de l'équipe chargée de la conformité, du superviseur ou de tout

membre de la direction et doit être conforme à la [politique de dénonciation de](#) la POA. Toutes les plaintes ou protestations doivent être transmises à l'équipe chargée de la conformité à l'[adresse](#) compliance@partners.net.

8.3 Les soumissionnaires analphabètes

9.1 La POA peut être confrontée à des situations où les soumissionnaires potentiels ne savent ni lire ni écrire. Dans ce cas, l'équipe chargée de la passation des marchés doit établir des formulaires d'offres types et soit mettre les soumissionnaires potentiels en contact avec des membres de la communauté sachant lire et écrire, soit mener un entretien verbal avec le soumissionnaire et enregistrer ses réponses. À la fin de l'entretien, les réponses doivent être relues au soumissionnaire et ce dernier doit signer ou imprimer son pouce pour confirmer que son offre verbale a été enregistrée avec précision. Les POA ne doivent pas fournir des réponses aux offres qui reflètent leurs intentions. La POA doit plutôt documenter le fait que le soumissionnaire était analphabète et enregistrer son offre verbale.

4 Soumissionnaires récalcitrants
La POA peut être confrontée à des situations où les soumissionnaires potentiels ne sont pas disposés à fournir un devis écrit. Cela peut être dû à des considérations politiques, à des problèmes de sécurité ou à d'autres raisons. Dans ce cas, l'équipe chargée de la passation des marchés doit mener un entretien verbal avec le soumissionnaire et enregistrer ses réponses. À la fin de l'entretien, les réponses doivent être relues au soumissionnaire et ce dernier doit signer pour approuver son offre verbale qui a été enregistrée avec précision.

8.5 Offres non retenues

La POA se réserve le droit de rejeter toutes les offres. Si la procédure d'appel d'offres produit des offres de mauvaise qualité, le comité d'évaluation peut les rejeter toutes et recommencer la procédure avec une approche modifiée. Si la procédure d'appel d'offres n'aboutit pas à un soumissionnaire retenu, le comité d'évaluation se réunit pour déterminer comment modifier l'approche de l'appel d'offres en vue d'un second appel d'offres. Le comité d'évaluation ne peut pas modifier rétroactivement les conditions de l'appel d'offres et attribuer le marché. Si les conditions sont modifiées, un deuxième appel d'offres est nécessaire. Le comité d'évaluation doit examiner son processus et ses résultats afin de déterminer comment l'améliorer lors d'un second appel d'offres. La POA peut contacter de manière proactive les soumissionnaires potentiels pour les encourager à soumissionner.

8.6 Liste des fournisseurs préqualifiés approuvés

Si la POA a des achats répétitifs dans un domaine spécifique de produits ou de services, l'équipe chargée des achats peut envisager d'établir une liste de fournisseurs approuvés avec des fournisseurs préqualifiés. Cette méthode permet d'accélérer les achats de biens répétitifs. Par "préqualification", on entend la sollicitation, l'évaluation et la sélection de fournisseurs dans le but de créer une liste de fournisseurs susceptibles d'être retenus par l'équipe d'achat en fonction des besoins. La présélection est principalement utilisée pour l'achat régulier d'un

type particulier de bien ou de service. L'utilisation de la liste des fournisseurs agréés rend les achats récurrents simples, faciles, rentables et moins longs. Elle permet également à l'équipe chargée des achats d'attribuer des contrats en fonction des besoins pour répondre à ses besoins urgents, tout en bénéficiant d'un appel d'offres large et concurrentiel auprès de fournisseurs qualifiés. La POA doit s'efforcer d'avoir plusieurs fournisseurs préqualifiés pour chaque produit/service, mais chaque liste doit comporter au moins trois fournisseurs. Si la POA n'a qu'un ou deux fournisseurs agréés, elle peut les solliciter, mais doit également lancer un appel d'offres public. L'appel d'offres public doit suivre les procédures normales. Les fournisseurs agréés doivent toujours être sollicités pour les produits/services pour lesquels ils sont agréés.

Cette méthode permet d'obtenir des prix équitables pour les biens et les services dans un délai plus court que pour les sélections normales de fournisseurs. En outre, cette procédure est plus efficace car l'annonce d'une opportunité sur le marché libre nécessite le processus répétitif de réception des offres de toutes les organisations, de détermination des fournisseurs répondant aux critères, de sélection et d'obtention de l'organisation préférée.

8.6.1 Gestion de la liste des fournisseurs préqualifiés approuvés

Les fournisseurs enregistrés sont sélectionnés sur la base de critères d'évaluation approuvés dans chaque domaine pertinent pour les biens/services. Pour qu'un fournisseur soit ajouté à la liste des fournisseurs préqualifiés approuvés, l'équipe chargée de la passation des marchés doit suivre les étapes ci-dessous. Procédure d'ajout et de modification des fournisseurs dans la liste des fournisseurs préqualifiés approuvés :

1. L'équipe chargée de la passation des marchés suit la procédure normale de passation des marchés pour obtenir une proposition concurrentielle et prépare des appels d'offres et des demandes de propositions pour l'enregistrement de différents fournisseurs.

L'appel d'offres invitera différents fournisseurs à préparer des documents et à divulguer leur spécialisation en matière de produits et de services, ainsi que leurs atouts financiers et techniques.

Dès réception des documents, l'équipe chargée des achats met en place un comité d'évaluation des fournisseurs. Le comité d'évaluation doit être composé du responsable des achats et du directeur du VP/HO/COP/PD ou de leurs représentants autorisés.

Le comité d'évaluation évalue les aspects techniques et financiers ainsi que d'autres aspects pertinents des fournisseurs sur la base des exigences et des critères d'évaluation.

Les détails de chaque vendeur après l'évaluation seront inscrits dans la matrice d'évaluation.

Le comité d'évaluation a le pouvoir d'ajouter ou d'omettre des fournisseurs de la liste des fournisseurs préqualifiés approuvés, avec l'approbation du directeur VP/HO/COP/PD.

Avant d'ajouter un fournisseur à la liste finale, l'équipe chargée des achats doit procéder à un contrôle de conformité.

Des fichiers doivent être créés pour chaque fournisseur agréé, en fonction de son domaine de spécialisation, qui seront utilisés pour les appels d'offres tout au long de l'année pour différents contrats et produits.

Les dossiers des vendeurs seront conservés jusqu'à la fin de l'année, à moins que le vendeur ne soit inscrit sur une liste noire en raison de documents falsifiés ou de la mauvaise qualité du service ou des produits.

Il convient de sélectionner soigneusement les fournisseurs afin d'obtenir le meilleur prix, la meilleure qualité et le meilleur délai de livraison disponibles sur les marchés. Les vendeurs agréés pour un produit/service spécifique ne sont pas automatiquement agréés pour d'autres produits/services. Les vendeurs doivent poser leur candidature et être agréés pour chaque produit/service ou groupe de produits/services.

Le fait d'être préqualifié ne garantit pas l'obtention d'un contrat, car la POA doit toujours évaluer les offres soumises par les fournisseurs préqualifiés lorsque le besoin s'en fait sentir. Une fois la liste des fournisseurs préqualifiés complétée, lorsqu'un besoin de passation de marché se fera sentir pour un bien ou un service particulier, un appel d'offres ou une demande de propositions pourra être lancé auprès des seuls fournisseurs préqualifiés, puis ces devis ou propositions seront évalués conformément à la procédure normale de passation de marché. Aucun appel d'offres public ne sera nécessaire, à l'exception de l'appel d'offres annuel pour l'inscription sur la liste des fournisseurs préqualifiés approuvés.

La liste des fournisseurs sera revue et mise à jour périodiquement, mais au moins une fois par an, afin de s'assurer que les facteurs actuels connus sont pris en considération. La sélection des fournisseurs à inclure dans la liste des fournisseurs présélectionnés aura lieu deux fois par an et sera effectuée par l'équipe chargée des achats.

8.7 Accord d'achat global

Un accord d'achat global (AAG) est utilisé pour les marchés de nature récurrente, lorsque les mêmes biens et services peuvent être fournis plusieurs fois par an et qu'un fournisseur peut être sélectionné pour une période allant jusqu'à un an. L'APP peut porter à la fois sur des biens et des services. Dans certains cas, en particulier pour les services, les contrats pour les biens ou les services peuvent être établis une seule fois, puis être référencés chaque fois que ces biens ou services sont requis sans nécessiter de devis et de contrats distincts à chaque fois. Dans d'autres cas, notamment pour les biens achetés régulièrement, les fournisseurs peuvent être sélectionnés une seule fois, mais des contrats distincts sont établis à chaque fois qu'il est fait appel aux fournisseurs. La méthode de passation de marchés appropriée doit être utilisée en fonction du coût prévu pour l'ensemble des achats de l'année. Le montant total des achats effectués par chaque APP au cours de l'année ne doit normalement

pas dépasser 250 000 dollars. Si le montant total des achats d'un APP est susceptible de dépasser 250 000 dollars, l'équipe chargée de la passation des marchés doit en informer l'équipe chargée de la conformité.

Les BPA permettent de négocier de meilleures remises, de tirer parti de la puissance d'achat grâce au volume des achats et de réduire les délais administratifs en éliminant les efforts d'acquisition répétitifs. La procédure de mise en concurrence est effectuée une seule fois (au moins une fois par an) au lieu de lancer des appels d'offres et d'évaluer des offres pour la même catégorie ou le même portefeuille de fournitures ou de services. Les APB ne comportent pas de fonds engagés, il n'y a donc pas d'exigences minimales en matière de commande. Il s'agit d'une option formelle permettant aux projets d'établir un accord de commande écrit entre le projet et le fournisseur. Le projet doit utiliser le [modèle d'AAE de POA](#).

Un BPA est le plus souvent utilisé pour les catégories suivantes, mais la liste n'est pas exhaustive :

- Liste définie de fournitures de bureau (papier, stylos, chemises, etc.)
- Liste définie de produits d'entretien (papier hygiénique, savon, etc.)
- Fourniture de carburant ou d'autres produits pétroliers
- Réparation et entretien d'automobiles
- Travaux de menuiserie mineurs (uniquement pour les installations louées par la POA)
- Plomberie (installations louées par la POA uniquement)
- Réparations électriques (installations louées par la POA uniquement)
- Impression
- Hôtels
- Communications telles que l'internet, les cartes de téléphone mobile
- Traduction
- Services juridiques obtenus auprès d'un cabinet d'avocats local
- Services de comptabilité d'une entreprise locale
- Agences de voyage et de réservation
- Services de transport

8.7.1 Établissement d'un accord d'achat global

Pour établir un APP, l'équipe chargée de la passation des marchés doit

1. Établissez une liste des biens et services récurrents susceptibles d'être achetés fréquemment (tous les mois, voire plus souvent).
2. Estimez la valeur totale de chaque catégorie de biens ou de services à acheter au cours des 12 prochains mois.



3. Soumettre une demande (RFQ/RFP) détaillant le type d'articles à acquérir, la valeur globale et la période nécessaire.
4. En fonction de la valeur totale attendue de l'appel d'offres, l'équipe chargée de la passation du marché doit suivre la méthode de passation appropriée pour établir un appel d'offres. Il existe quelques différences mineures dans la procédure. Suivez les lignes directrices ci-dessous et documentez entièrement la concurrence à travers la procédure d'appel d'offres, d'évaluation et de sélection.

L'appel d'offres (RFQ/RFP) doit clairement détailler la manière dont la POA a l'intention de commander à nouveau les marchandises, une estimation de la fréquence et la période de validité des prix prévus. Il doit également inclure les critères d'évaluation des offres - prix seul ou prix et autres facteurs (c'est-à-dire performances passées, qualité, etc.). La plupart des projets devraient utiliser le principe du "trade off" (meilleur rapport qualité/prix) pour les appels d'offres. L'équipe chargée de la passation des marchés doit sélectionner le(s) fournisseur(s) sur la base des critères d'évaluation énoncés dans l'appel d'offres. Il est fortement recommandé d'attribuer des AAE à plusieurs fournisseurs. Le fait d'avoir plusieurs titulaires d'AAE pour les services/biens courants permet d'obtenir les meilleures conditions d'achat, notamment en termes de prix. Si un seul titulaire d'AAE peut fournir les biens et services demandés, il convient d'inclure dans la note sur la sélection des sources une justification décrivant l'exception à la procédure de mise en concurrence et justifiant la décision de sélection du (des) titulaire(s) d'AAE. Le fournisseur de l'APB doit faire l'objet d'une vérification complète par le biais d'un contrôle visuel de conformité. Rédiger l'accord d'achat global (AAG) pour examen par le fournisseur. Si le fournisseur souhaite utiliser son propre format d'accord, il doit clairement indiquer les conditions suivantes dans l'accord :

Description de l'accord : déclaration selon laquelle le fournisseur doit fournir des biens ou des services, décrits en termes généraux, à la demande de la POA pendant une période déterminée et dans la limite d'un montant global stipulé, le cas échéant.

Liste de prix : Les prix unitaires négociés pour chaque type de bien ou de service.

Limitation d'achat : déclaration précisant la limitation d'achat pour chaque commande individuelle dans le cadre de l'APP.

Les noms des membres du personnel du projet qui sont autorisés à acheter dans le cadre de l'accord.

un délai maximum pour l'achat dans le cadre de l'AAE (généralement un an, mais ce délai peut être inférieur si le vendeur n'accepte pas de bloquer les prix pendant un an).

Étendue de l'obligation : Déclaration selon laquelle le POA n'est engagé que dans la mesure des achats autorisés effectivement effectués dans le cadre de l'AAP et qu'il n'y a pas de montant minimum de commande.



Termes, conditions et certifications complets, tels qu'ils sont normalement joints aux bons de commande d'OA.

L'APB doit être signé initialement pour une durée maximale de 12 mois.

8.7.2 Prolongation, modification ou remise en concurrence d'un accord d'achat global

Un AAP est considéré comme terminé lorsque les achats effectués dans le cadre de cet accord sont égaux au montant total de la limitation (plafond) (si un montant de limitation est fixé dans l'AAP) ou lorsque la période de validité de l'accord arrive à expiration. Un AAE existant peut être modifié, sur la base d'un examen écrit des performances satisfaisantes après la période d'exécution initiale. L'équipe technique qui supervise le contrat doit fournir une évaluation écrite des performances du fournisseur et indiquer si le contrat doit être prolongé et le montant de l'augmentation du plafond de la valeur en dollars (le cas échéant). Les appels d'offres ne peuvent en aucun cas être signés pour une durée supérieure à 24 mois. La POA autorisera des ajustements mineurs des prix pour tenir compte de l'inflation après les 12 premiers mois, mais si le changement de prix est substantiel, l'appel d'offres doit faire l'objet d'une nouvelle mise en concurrence.

L'équipe chargée de la passation des marchés est responsable de la remise en concurrence d'un nouvel appel d'offres à l'expiration de la période de validité de l'accord, lorsque le plafond, le cas échéant, a été dépensé, ou lorsque le fournisseur n'offre plus le meilleur rapport qualité-prix, conformément aux étapes susmentionnées.

8.7.3 Utilisation d'un contrat d'achat global

Confirmer que les articles demandés relèvent d'un AAE ou d'un accord de commande établi et toujours valide. Les spécifications du bien ou du service doivent correspondre exactement à celles de la liste de prix de l'APB. Si l'article ne correspond pas exactement aux spécifications, il ne peut pas être acheté dans le cadre de l'APP. Si l'APP est plafonné, vérifiez la valeur restante de l'APP ou de l'accord de commande afin de vous assurer qu'une nouvelle demande de biens ou de services ne dépassera pas la valeur totale de l'accord.

Pour les biens, parmi les titulaires d'un AAE, sélectionnez le fournisseur qui propose le prix le plus bas pour l'article, sur la base de sa liste de prix établie, et le fournisseur qui répond aux exigences en matière de quantité et de délai de livraison conformément à la demande. Si le fournisseur le moins cher n'a pas le stock requis ou ne peut pas fournir le service, il doit contacter le fournisseur suivant. Une justification écrite de la raison pour laquelle un titulaire d'appel d'offres a été sélectionné n'est requise que si le fournisseur le moins cher n'est pas choisi. Une note sur la sélection des fournisseurs et une matrice d'évaluation ne sont pas nécessaires à ce stade, étant donné qu'elles ont été établies à l'origine lors de la sélection du ou des titulaires de l'appel d'offres.

Pour les services, une demande formelle écrite doit être faite par le POA et faire référence à l'APB sans exiger de devis et de contrats distincts à chaque fois. Pour les biens achetés régulièrement, les fournisseurs peuvent être sélectionnés une seule fois, mais des contrats distincts doivent être établis à chaque fois que les fournisseurs sont utilisés si l'achat dépasse le seuil des micro-achats.

L'équipe chargée de la passation des marchés devra toujours signer un accusé de réception des biens ou des services et remplir un PRF.

8.8 Approbation préalable des sous-contrats ou des contrats de sous-traitance

Dans le cadre de tous les programmes financés par l'USG, l'approbation préalable du donateur est requise dans les circonstances suivantes.

- Tous les contrats de sous-traitance d'une valeur supérieure à 250 000 \$.
- Tous les contrats de sous-traitance à prix fixe conformément à la [norme 2 CFR § 200.333](#). (Remarque : le montant maximum d'un contrat de sous-traitance à prix fixe est de 250 000 USD, ce qui correspond au seuil d'acquisition simplifié actuel.
- Sauf si cela est décrit dans la demande et financé dans le cadre des subventions fédérales approuvées, la sous-traitance, le transfert ou l'externalisation de tout travail dans le cadre d'une subvention fédérale conformément à [l'article 2 CFR § 200.407](#). Cette disposition ne s'applique pas à l'acquisition de fournitures, de matériel, d'équipements ou de services d'appui généraux.

8.9 Pays interdits

Les pays interdits sont des pays avec lesquels le gouvernement américain ne fait pas d'affaires, c'est-à-dire qu'il n'achète pas de biens ou de services provenant de ces pays de source, de nationalité et d'origine. La POA, en tant qu'entité basée aux États-Unis, doit vérifier la source, la nationalité et l'origine des biens et services et s'assurer (dans la mesure du possible) qu'elle n'achète aucun bien ou service provenant d'un pays figurant sur la liste restreinte du gouvernement américain des pays sanctionnés par l'OFAC. À la date de la présente version de la politique de passation des marchés, les pays suivants font l'objet de restrictions et la POA ne peut pas s'approvisionner auprès d'eux :

- Les régions suivantes de l'Ukraine : Crimée, Donetsk et Louhansk
- Cuba
- L'Iran
- Corée du Nord
- Russie
- Syrie



Les marchandises ne peuvent pas transiter ou être assemblées dans des pays d'origine faisant l'objet de sanctions globales, et le vendeur ne peut pas être détenu ou contrôlé par un pays interdit. Il est interdit à la POA de faciliter une transaction effectuée par un tiers si cette transaction est interdite si elle est effectuée par la POA.

8.10 Produits ou services non éligibles

La POA ne peut en aucun cas acquérir les équipements ou services suivants dans le cadre d'un contrat ou d'un accord de coopération du gouvernement américain :

- i. Équipement militaire - Les fonds du gouvernement américain ne doivent pas être utilisés pour financer des biens et des services lorsque l'objectif principal de cette assistance est de répondre aux besoins militaires du pays coopérant.
- ii. Équipement de surveillance - Tous les types d'équipement de surveillance ne sont pas éligibles au financement de l'USG. Les articles non éligibles comprennent les équipements tels que les microphones, les émetteurs, les dispositifs d'écoute et les dispositifs d'enregistrement de conception microminiature, ainsi que leurs composants. Dans de rares cas, certains de ces dispositifs peuvent être utilisés à des fins autres que la surveillance dans le cadre de programmes du gouvernement américain. Dans ce cas, c'est la légitimité de l'objectif plutôt que les caractéristiques spécifiques du produit qui détermine son éligibilité.
- iii. Produits et services destinés à soutenir les activités de la police ou d'autres forces de l'ordre - Le gouvernement des États-Unis ne finance pas et n'autorise pas la fourniture de produits et de services destinés à la formation, au soutien, à l'administration ou au fonctionnement de la police ou d'autres forces de l'ordre, ou à tout programme de renseignement ou de surveillance interne.
- iv. Matériel d'avortement - Les fonds de l'USG ne doivent pas être utilisés :
 - a. Acheter ou distribuer des produits ou du matériel dans le but de provoquer des avortements comme méthode de planification familiale ;
 - b. Financer des services pour la réalisation d'avortements comme méthode de planification familiale ;
 - c. Pour toute recherche biomédicale portant, en tout ou en partie, sur les méthodes ou la réalisation d'avortements ou de stérilisations involontaires comme méthode de planification familiale ;
 - d. Motiver ou contraindre toute personne à pratiquer des avortements ; ou
 - e. Pour faire pression en faveur de l'avortement.
- v. Produits de luxe - Les fonds du gouvernement américain ne doivent pas être utilisés pour financer des produits qui sont des produits de luxe. Les biens de luxe comprennent des produits tels que les boissons alcoolisées et l'équipement nécessaire à leur production et à leur utilisation, l'équipement



- et les fournitures pour les établissements de jeux, certaines fournitures et équipements de loisirs, les bijoux, les timbres, les pièces de monnaie, les fourrures et les textiles les plus coûteux.
- vi. Équipement de jeu - Les fonds du gouvernement américain ne doivent en aucun cas être liés au financement d'installations de jeu. Aucun fonds du gouvernement américain, aucune garantie d'investissement ou autre ne doit être utilisé pour financer des installations de jeu ou des hôtels, des casinos, des hébergements touristiques ou des logements qui ont ou prévoient d'installer de telles installations.
 - vii. Équipement de modification des conditions météorologiques - Les fonds de l'USG ne doivent pas être utilisés pour financer de l'équipement destiné à la modification des conditions météorologiques.

8.11 Produits de base soumis à restrictions (USAID)

Dans le cadre des projets financés par l'USAID, les biens soumis à des restrictions sont ceux qui ne peuvent être achetés sans l'approbation PRÉALABLE du responsable de l'accord ou du responsable des contrats de l'USAID ou qui ne peuvent être conformes aux procédures requises dans le cadre d'une dérogation applicable, comme prévu par le responsable de l'accord ou le responsable des contrats lors de l'achat de l'un des produits suivants.

- i. Produits agricoles - Les produits agricoles peuvent être définis de manière générale comme les céréales, le bétail, la volaille, les fruits, le bois ou d'autres produits issus d'activités agricoles.
 - a. Des informations plus détaillées sur les produits qui nécessitent ou non une approbation sont disponibles sur la liste d'éligibilité des produits de l'USAID (Commodity Eligibility Listing) à l'adresse [suivante](https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1876/312.pdf) : <https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1876/312.pdf>.
 - b. Les produits agricoles nécessitent également l'approbation de la source/origine, même si le code géographique est 935, et la demande d'approbation doit donc être rédigée en conséquence.
- ii. Véhicules à moteur - Selon l'ADS, il s'agit de véhicules autopropulsés pouvant transporter des passagers, tels que les camions routiers, les voitures particulières et les autobus, les motocyclettes, les scooters, les bicyclettes motorisées, les véhicules tout-terrain (ATV) et les véhicules utilitaires. Sont exclus de cette définition les véhicules industriels de manutention et de terrassement, tels que les chariots élévateurs, les tracteurs, les niveleuses, les décapeuses et les camions tout-terrain.
 - a. L'achat de tous les véhicules à moteur est soumis à des "exigences spéciales de fabrication" qui requièrent que tous les véhicules achetés soient fabriqués aux États-Unis, à moins qu'une dérogation individuelle ne soit obtenue ou que la dérogation générale (décrite ci-dessous) ne s'applique (ADS 312 et 22 CFR 228). ([ADS 312](#) et [22 CFR 228](#)) Ces exigences spéciales de fabrication s'appliquent quel que soit le code géographique du projet. Les



"exigences spéciales de fabrication" stipulent que les véhicules à moteur doivent être fabriqués aux États-Unis pour être éligibles au financement de l'USAID, à moins qu'une dérogation ne soit approuvée. Cette exigence s'applique aux véhicules à moteur qui sont achetés, obtenus dans le cadre d'une location à long terme ou dont la vente est garantie par l'USAID, conformément à la section 636(I) de la loi sur l'aide à l'étranger de 1961 (FAA), telle qu'amendée, et aux règles relatives aux sources spéciales énoncées dans le 22 CFR 228.19. Les véhicules nécessitent l'approbation de la source/origine, même si le code géographique est 935, et il convient donc d'inclure les termes appropriés dans la demande d'approbation.

- b. Les contrats de location de véhicules à long terme sont soumis aux mêmes exigences spéciales de fabrication, sauf dérogation. Un contrat de location à long terme est défini selon le 22 CFR 228.01, comme, spécifiquement, "a) un contrat de location unique de plus de 180 jours civils ; ou b) des contrats de location répétitifs ou intermittents dans le cadre d'un contrat unique au cours d'une période d'un an, qui totalisent cumulativement plus de 180 jours civils, [ADS 312](#)". La section 228.19(b) précise en outre que le financement des services de transport ou de chauffeur par un particulier ou une entité commerciale, et non le financement direct de l'achat ou de la location d'un véhicule, est soumis aux exigences relatives à la nationalité du fournisseur et non aux exigences spéciales relatives à la fabrication aux États-Unis.
- c. La dérogation générale suivante (datée du 13 juin 2011) ne supprime pas l'obligation de demander une approbation et une dérogation pour tous les achats de véhicules, comme indiqué ci-dessus. La dérogation générale concernant la source et l'origine ne s'applique qu'aux deux achats spécifiques suivants :
 - 1. Véhicules avec conduite à droite dans les pays où les véhicules roulent à gauche. Bien qu'une dérogation concernant la source et l'origine de ces véhicules ne soit pas nécessaire, les projets doivent justifier dans le mémo de sélection des sources pourquoi le seul véhicule à conduite à droite fabriqué aux États-Unis, à savoir la Jeep Wrangler, n'est pas adapté à leurs besoins.
 - 2. Véhicules légers et moyens (moins de 600 cc) à deux et trois roues. Bien qu'une dérogation concernant la source et l'origine de ces véhicules ne soit pas requise, les projets doivent justifier dans le mémo de sélection des sources pourquoi les seuls véhicules légers et moyens (moins de 600 cm3) à deux et trois roues fabriqués aux États-Unis, c'est-à-dire par



Rokon, ne conviennent pas à leurs besoins. Les motocycles Rokon ne sont souvent pas adaptés aux terrains ruraux ou accidentés, mais conviennent parfois à des projets urbains. Les motocycles Rokon doivent être utilisés autrement, lorsqu'ils sont appropriés.

- iii. Pharmaceutica-s - Une drogue pharmaceutique, également appelée médicament, médication ou médicament, peut être définie de manière générale comme toute substance chimique destinée à être utilisée dans le diagnostic médical, la guérison, le traitement ou la prévention d'une maladie.
- iv. Pesticides - Selon l'[ADS 312](#), il s'agit de toute substance ou mélange de substances destiné à prévenir, détruire, repousser ou atténuer les insectes indésirables, les rongeurs, les nématodes, les champignons, les mauvaises herbes et autres formes de vie végétale ou animale ou les virus, bactéries ou autres micro-organismes (à l'exception des virus, bactéries ou autres micro-organismes infestant les êtres humains ou les animaux vivants), ou destiné à être utilisé comme régulateur, défoliant ou dessiccant pour les plantes.
- v. Matériel d'occasion (y compris les véhicules d'occasion) - La politique de l'USAID consiste généralement à ne financer que du matériel neuf. Toutefois, lorsque des circonstances particulières justifient l'achat de matériel d'occasion, reconstruit ou remis en état, l'USAID examinera les demandes d'un emprunteur ou d'un bénéficiaire pour obtenir l'autorisation d'acheter ce type de matériel. Sous réserve de garanties adéquates, l'achat d'équipements d'occasion, qui devraient normalement être reconstruits ou remis en état, peut présenter certains avantages, tels qu'un coût inférieur et une livraison plus rapide. En outre, ces équipements peuvent être moins sophistiqués que les équipements neufs, ce qui leur confère des avantages en termes d'exploitation et de maintenance.
- vi. Excédent de propriété du gouvernement américain - Les fonds de l'USAID sont des fonds du gouvernement américain, la POA ne peut donc pas acheter des biens du gouvernement américain avec de l'argent du gouvernement américain.
- vii. Fertilisation - Cela concerne uniquement les engrais inorganiques ou fabriqués par l'homme ; le fumier animal est considéré comme un engrais organique et ne nécessite pas l'approbation de l'USAID.

8.11.1 Source, origine et nationalité

Les produits soumis à restrictions doivent être de source/origine américaine.

- **La source** est définie comme le pays à partir duquel une marchandise est expédiée vers le pays coopérant (ou le pays coopérant lui-même si la marchandise s'y trouve au moment de l'achat).



- **L'origine** est définie comme le pays où une marchandise est extraite, cultivée ou produite. Si le marché prévu n'est pas de source/origine américaine, une dérogation doit être demandée en plus de la demande d'approbation préalable auprès du responsable de l'accord ou du responsable du contrat.
- **Nationalité** -
 - Un individu fait référence à sa citoyenneté, à sa résidence permanente légale ou à un statut d'immigration équivalent lui permettant de vivre et de travailler de manière continue dans un pays. Conformément au code géographique respectif, la POA peut se procurer/engager les services de personnes directement en tant que consultants indépendants et embaucher directement des employés ayant la nationalité de n'importe quel pays, à l'exception des pays interdits (voir [8.9 Pays interdits](#)). Cela signifie qu'une dérogation n'est pas nécessaire pour l'embauche d'une personne originaire d'un pays ne figurant pas dans le code géographique du contrat principal ou de l'accord de coopération, à condition que le consultant n'ait pas la nationalité d'un pays interdit.
 - La nationalité d'une organisation/d'un fournisseur est définie par les critères suivants :
 - L'entreprise est organisée selon les lois du pays ou du lieu d'organisation légale, ou
 - L'organisation est gérée par un organe directeur dont la majorité des membres sont des citoyens ou des résidents de ce pays ; ou
 - L'organisation emploie des citoyens ou des résidents de ce pays dans plus de la moitié de ses postes permanents à temps plein et dans la moitié de ses principaux postes de direction.

Si elle achète l'un de ces produits à une source/origine non américaine, la POA doit justifier chaque cas et la documentation doit expliquer les circonstances entourant l'achat. La justification doit être basée sur une ou plusieurs des raisons suivantes, qui sont incluses dans la documentation :

- i. Il s'agissait d'un marché de nature urgente, qui ne permettait pas d'attendre le délai nécessaire pour solliciter des sources américaines,
- ii. L'écart de prix pour l'approvisionnement auprès de sources américaines dépassait de 50 % ou plus le prix livré par la source non américaine,
- iii. Des considérations politiques locales impérieuses ont empêché la prise en compte des sources américaines,
- iv. Les biens ou services n'étaient pas disponibles auprès de sources américaines, ou
- v. L'acquisition de biens et de services disponibles localement, par opposition à l'acquisition de biens et de services américains, est le meilleur moyen de promouvoir les objectifs du programme d'aide à l'étranger dans le cadre de la bourse.

Une seule demande peut être soumise au responsable de l'accord ou du contrat pour la dérogation et l'approbation préalable. L'équipe du programme doit s'attendre à ce que les approbations préalables prennent jusqu'à 14 jours ou plus.

8.12 Codes géographiques (USAID)

Dans le cadre des projets financés par l'USAID, le code géographique est un code à trois chiffres figurant dans le Geographic Code Book de l'USAID qui désigne un pays, un groupe de pays ou une zone autrement définie à partir de laquelle les achats de tous les biens et services doivent être effectués pour être remboursés dans le cadre de l'attribution. Chaque équipe de programme doit vérifier son contrat principal respectif pour s'assurer qu'elle achète dans le cadre du code géographique autorisé. L'équipe de programme doit se conformer à ces codes à moins d'obtenir une dérogation de l'USAID.

Codes géographiques.

- **Code 937** (les États-Unis, le pays bénéficiaire et les pays en développement autres que les pays en développement avancés, mais à l'exclusion de tout pays qui est une source interdite)
- **Code 110** (les États-Unis, les États indépendants de l'ex-Union soviétique ou un pays en développement, à l'exclusion de tout pays qui est une source interdite)
- **Code 935** (toute zone ou tout pays, y compris le pays destinataire, mais à l'exclusion de tout pays qui est une source interdite)

9. Plan annuel de passation de marchés

Le plan annuel de passation de marchés (APP) reflète les activités de passation de marchés de la POA pour une année civile donnée. La planification de la passation de marchés est la préparation de l'achat de biens, de services ou de travaux à un stade précoce de manière à ce que le processus de passation de marchés soit effectué de manière opportune, efficace et rentable. La planification de la passation de marchés contribue à l'exécution en temps voulu des étapes de la passation de marchés et permet d'assurer la conformité avec les exigences de la POA et des donateurs en matière de transparence et de conduite éthique.

Chaque année, tous les programmes/unités devront préparer un APP. L'APP devra être remis au VP/Directeur de l'Office/COP/PD et à l'équipe financière concernée (qu'il s'agisse de l'Office ou de l'Office) avant le 31 décembrest de chaque année et devra inclure tous les achats prévus pour l'année calendaire suivante. Une copie du PPA doit également être envoyée à l'équipe de conformité pour qu'elle en prenne connaissance. Le PPA doit être préparé à l'aide du [modèle de PPA de la POA](#), comme indiqué ci-dessous :



ANNUAL PROCUREMENT PLAN								
Prepared by:								
Funder/Grant:								
Contract / Agreement No.:								
Period Covered:		January 1, 20XX to December 31, 20XX						
No.	Item description (What to procure)	Deadline to submit Purchase Requisition Form	Day and month when goods/services must be received	Quantity (How many)	Expected delivery location/procurement region	Estimated Cost	Procurement method	Donor prior approval and/or wavier required?
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Total:						\$0.00		
Reviewed and Approved by:					Date:			
Signature:								

L'aide au plan d'approvisionnement :

- Préparer et identifier les principaux marchés publics qui seront nécessaires
- Indiquer le type de marché (concurrentiel, non concurrentiel, etc.)
- Budgétisation des achats :
 - S'assurer que des fonds suffisants seront disponibles
 - Inclure TOUS les coûts de l'acquisition : prix d'achat, frais d'expédition, d'assurance, d'installation, etc.
- Démontrer la procédure et le temps nécessaires pour obtenir les approbations et les dérogations requises, le cas échéant.
- Planifier à l'avance et prévoir du temps pour d'éventuels retards dans la passation des marchés
 - Exemple : longs délais d'exécution des fabricants, changements de programmes, changements de produits, problèmes de qualité, catastrophes naturelles ou autres événements susceptibles d'avoir une incidence sur la livraison.

Le PPA doit fournir la procédure standard pour l'achat d'articles sur une période donnée. Toutefois, il doit être suffisamment souple pour permettre des ajustements si nécessaire en raison de changements dans la mise en œuvre du programme, des exigences des donateurs, de la disponibilité des produits, etc.

9.1 Procurement Tracker

Dès réception des PRF, le responsable des achats vérifie d'abord que la demande est correctement approuvée par le signataire autorisé. Il saisit ensuite les détails de la demande dans le [système de suivi des achats sur le modèle](#) fourni par la POA, puis commence à rechercher les biens. Le système de suivi des acquisitions doit être mis à jour pour refléter les PRF au fur et à mesure de leur réception. Il comprend également des informations sur le



statut de chaque demande d'approvisionnement, ainsi que la date de livraison prévue. Le système de suivi des achats doit être partagé avec l'équipe du programme.

10. Gestion des stocks

L'objectif de cette procédure est de fournir des orientations pour le contrôle interne, la gestion, l'établissement de rapports et le transfert (c'est-à-dire l'élimination) de l'inventaire du projet. Tous les biens doivent être entretenus conformément aux manuels d'opérations et d'instructions et aux recommandations du fabricant.

Conformément aux FAR, [2 CFR 200.33](#) et [2 CFR 200.94](#), le POA définit l'inventaire comme suit :

- Par équipement, on entend les biens meubles corporels (y compris les systèmes informatiques) dont la durée de vie utile est supérieure à un an et dont le coût d'acquisition unitaire est égal ou supérieur à 5 000 USD.
- On entend par fournitures tous les biens meubles corporels autres que ceux décrits dans les équipements (ci-dessus). Un dispositif informatique (par exemple un ordinateur) est une fourniture si son coût d'acquisition est inférieur à 5 000 USD, quelle que soit sa durée de vie utile. Toutefois, le seuil de valeur monétaire pour la comptabilisation des articles en stock à la POA (par exemple, le mobilier, les fournitures et les agencements) est de 100 USD par article. Tous les articles dont la valeur est inférieure à ce montant n'ont pas besoin d'être enregistrés dans le système de suivi des stocks.

Tous les membres du personnel sont tenus de garder les articles sous leur responsabilité directe (bureaux, chaises, ordinateurs, autres meubles de bureau) en sécurité et de les utiliser de manière appropriée. À la réception des marchandises, le responsable des achats est chargé de veiller à ce que tous les stocks, tels que définis ci-dessus, soient enregistrés sur le [modèle de rapport d'inventaire et de liste d'équipement](#) et marqués de l'étiquette appropriée (voir [section 10.1](#)). Pour les sous-réциpiendaires/sous-traitants, le gestionnaire des subventions et/ou le directeur de l'administration centrale sont chargés de veiller à ce que les sous-réциpiendaires/sous-traitants assurent correctement le suivi et l'étiquetage des marchandises. Il convient de noter que les sous-réциpiendaires/sous-traitants bénéficiant d'une subvention à montant fixe ne sont pas tenus de fournir une liste d'inventaire, à moins qu'une étape ne mentionne spécifiquement la livraison d'équipements ou de biens, auquel cas seuls ces biens sont pris en compte. Pour un sous-réциpiendaire/sous-traitant bénéficiant d'une aide au remboursement des coûts, tous les articles répondant aux critères doivent être déclarés sur le modèle d'inventaire. Le directeur F&A est chargé de veiller au respect de cette procédure, de s'assurer que l'ensemble du personnel est formé à cette procédure et aux instructions qui l'accompagnent et que l'équipement est correctement assuré.

10.1 Marquage de la marque et des produits

Chaque bien matériel d'une valeur égale ou supérieure à 100 dollars doit être marqué d'un numéro d'identification unique et étiqueté comme étant la propriété du donateur dès sa réception. Chaque projet doit commander un livret d'étiquettes pré-numérotées. Tous les équipements et fournitures d'une valeur de 100 USD ou plus et d'une durée de vie supérieure à un an doivent être étiquetés à l'aide d'un autocollant du format suivant : "Partners of the Americas COUNTRY - DONOR Funded : NOM DU PROGRAMME Projet NUMÉRO D'ATTRIBUTION plus un numéro d'inventaire unique. L'étiquette doit comporter le logo de POA et du donateur (si le plan de marquage et d'image de marque l'exige). Les étiquettes de marquage et d'identification doivent respecter les exigences de l'attribution principale. Les étiquettes d'inventaire doivent être placées à un endroit discret mais visible sur l'article. Les articles ne doivent pas être regroupés sous le même numéro d'inventaire. Dans certains cas, l'étiquetage des biens est limité pour des raisons de sécurité et une dérogation doit être accordée par le donateur.

10.2 Rapport annuel d'inventaire

Chaque POA exige que tous les projets fassent l'objet d'un inventaire physique annuel afin de déterminer si tous les biens et équipements sont correctement comptabilisés, si tout changement d'emplacement est documenté et si tout changement d'état est documenté. L'inspection physique/l'audit de toutes les fournitures et de tous les équipements (y compris les sous-réциpiendaires/sous-traitants) et le rapprochement des résultats avec les registres comptables doivent être effectués au moins une fois par an avant le 31 janvierst à l'aide du [modèle de rapport d'inventaire et de liste d'équipements](#). Il n'est pas acceptable de demander à chaque membre du personnel d'inventorier ses propres articles. Tous les projets doivent signaler immédiatement tout vol, perte ou dommage causé aux biens du projet au directeur de l'administration centrale/COP/PD et à l'équipe chargée de la conformité.

Pour l'OF, le rapport est certifié et signé par le directeur F&A et approuvé par le COP/DCOP/PD. Le rapport est envoyé au directeur de HO avec une copie à l'équipe de conformité. Pour HO, le rapport est certifié par l'agent administratif et approuvé par le directeur financier. Une copie est envoyée à l'équipe de conformité.

10.3 Disposition des stocks

À la fin d'un projet ou lors de la clôture, l'équipe du programme devra préparer un plan d'élimination de l'inventaire. Le rapport d'inventaire annuel sert de base au plan de disposition de l'inventaire du projet. L'équipe du programme devra déterminer les meilleures organisations destinataires pour les articles ou si l'article doit être conservé par POA. L'équipe du programme devra déterminer les meilleures organisations destinataires pour les articles ou si l'article doit être conservé par la POA.

En règle générale, dans le cadre du processus de cession, le donateur demande une détermination de la juste valeur marchande actuelle de l'inventaire. Pour déterminer la juste valeur marchande des stocks, la POA utilise



une méthode d'amortissement linéaire. La POA utilise une méthode d'amortissement linéaire. Dans le cadre de la méthode d'amortissement linéaire. L'équipe du programme devra déterminer la durée de vie utile de chaque article en stock. [Pour](#) l'équipement, l'équipe du programme doit suivre les [recommandations de l'IRS en matière de durée de vie utile](#). Pour les autres fournitures figurant sur la liste d'inventaire, la POA doit utiliser les catégories suivantes :

- Mobilier et agencements - Durée d'utilisation 8 ans
- Matériel de bureau (imprimantes, téléphones, scanners, projecteurs, téléviseurs, etc.) - Durée de vie de 4 ans
- Matériel informatique (ordinateurs portables, tablettes, ordinateurs de bureau, etc.) - Durée d'utilisation 4 ans
- Logiciels informatiques - Durée d'utilisation 2 ans
- Véhicules - Durée d'utilisation 5 ans

La formule d'amortissement linéaire est la suivante : $\text{prix unitaire} / \text{durée d'utilisation} \times (\text{durée d'utilisation} - \text{âge en années})$. Cette formule calcule la valeur de l'article en fonction du nombre d'années d'utilisation restantes dans sa durée de vie utile. Lorsque la formule donne une valeur négative, cela signifie que la valeur marchande est égale à zéro. Si un bien est considéré comme endommagé et n'est plus utilisable, la POA ne doit calculer que le prix de récupération. En règle générale, POA utilise 10 % comme valeur de récupération pour n'importe quel bien.

11. Structure du dossier pour les marchés publics

Pour assurer la cohérence du classement des documents, les POA exigent la structure suivante pour les dossiers de passation de marchés. Chaque programme/unité doit disposer d'un dossier distinct intitulé "Achats". Dans le dossier des achats, il doit y avoir des sous-dossiers distincts indiquant le nom du programme, une brève description du bien ou du service et le numéro séquentiel suivant de l'achat. Ex. "100K - Location de salle 7/15 - 005". Dans ce sous-dossier de passation de marchés, l'équipe chargée de la passation de marchés doit créer une liste des dossiers suivants (en fonction de chaque méthode de passation de marchés, si un produit livrable particulier n'est pas requis pour la méthode de passation de marchés, veuillez simplement ignorer le numéro et le dossier) :

1. *Formulaire de demande d'achat* - comprend le PRF et toute autre pièce justificative pour l'approbation du budget.
2. *Étude de marché* - comprend des copies de toutes les études réalisées.



3. *RFQ/RFP* - comprend le RFQ-RFP final et tous les amendements, y compris les questions et les réponses.
4. *Publicité* - comprend la preuve de l'envoi d'un courriel à la liste de distribution du fournisseur ou des copies d'annonces placées publiquement.
5. *Devis/propositions* - comprend des copies de tous les devis/propositions reçus, classés par nom de fournisseur (le dossier doit comprendre des copies de tous les documents de soumission requis).
6. *Évaluation/sélection* - comprend des copies de la matrice d'évaluation finale, des formulaires signés de déclaration de confidentialité/conflit d'intérêts et de toute autre note du comité d'évaluation. En outre, la note de négociation et la note de sélection des sources signées sont également incluses.
7. *Approbation du donateur* - Inclut les copies des demandes et des approbations reçues pour l'approbation préalable et/ou les dérogations.
8. *Vérification des antécédents* - comprend une copie du contrôle visuel de conformité.
9. *Contrat* - comprend le contrat entièrement exécuté, y compris toutes les modifications.
10. *Paiement* - comprend des copies du formulaire de demande de paiement, de la facture, de tout autre élément ou produit à livrer requis pour le paiement, de la preuve de paiement/réception et de la confirmation de la réception des marchandises.